KAPITOLU 455

ATT DWAR L-ISPORTS

Biex jinkoraġġixxi u jippromwovi l-isport, jipprovdi għat-twaqqif ta' kunsill nazzjonali għall-isport biex jeżerċita l-funzjonijiet relatati mal-isport li fil-preżent jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tad-Dipartiment taż-Żgħażagħ u Sport u ta' SportMalta, jipprovdi għar-reġistrazzjoni ta' organizzazzjonijiet sportivi, u jistabbilixxi strutturi biex jinstabu soluzzjonijiet għal kull xorta ta' tilwim.

27 ta' Jannar, 2003;
3 ta' April, 2009

L-ATT XXVI tal-2002, kif emendat bl-Att XXXII tal-2007; bl-Avviż Legali 427 tal-2007; u bl-Atti X tal-2013, VI tal-2016, XXIX tal-2019 u LIV tal-2021.

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 3
Taqsima II	Twaqqif, Funzjonijiet u Tmexxija tal-Affarijiet ta' SportMalta	4 - 10
Taqsima III	Uffiċjali u Persunal ta' SportMalta	11 - 13
Taqsima IV	Faċilitajiet Sportivi	14 - 19
Taqsima V	Direttorati u Kumitati Konsultattivi	20 - 21
Taqsima VI	Dispożizzjonijiet Finanzjarji	22 - 34
Taqsima VIII	Riżoluzzjoni ta' Kontroversja Sportiva	43 - 50
Taqsima IX	Mixxellanji	51 - 56

TAQSIMA I

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu Att dwar l-Isports.

Tifsir.
Emendat: XXXII. 2007.20; VI. 2016.3, 7; LIV.2021.76.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra:

"Assoċjazzjoni' jew "Assoċjazzjoni Nazzjonali" tfisser assoċjazzjoni ta' clubs jew klabbs fuq livell nazzjonali li jingħaqdu flimkien bil-għan li jippromwovu sport partikolari jew biex jorganizzaw logħob kompetittiv f'dan l-isport;

"Bord" tfisser il-Bord ta' Diretturi ta' SportMalta;

"Ċentru Malti dwar l-Arbitraġġ" tfisser iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ imwaqqaf taħt l-Att dwar l-Arbitraġġ;

Kap. 387.

"*Chairperson*" tfisser *Chairperson* ta' SportMalta u tinkludi għall-finijiet imsemmija fl-artikolu 4(4), id-Deputat *Chairperson* jew persuna oħra maħtura biex taqdi r-rwol ta' *Chairperson*:

Iżda, fid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 18, 20 u 21, "*Chairperson*" tfisser iċ-*Chairperson* ta' Kumitat ta' Tmexxija, Direttorat jew Kumitat Konsultattiv, skont il-ħtieġa;

"direttorat" tfisser kull direttorat imwaqqaf skont l-artikolu 20;

"faċilitajiet sportivi" tfisser il-proprjetà, mobbli jew immobbli, inkluża proprjetà assenjata kif provdut fl-artikoli 14, 15 u 16 u kull proprjetà oħra, korporali jew mhux korporali li tista' tintuża għall-finijiet tal-isport;

"Federazzjoni' jew "Federazzjoni Nazzjonali" tfisser assoċjazzjoni li primarjament tkun assoċjazzjoni li tiġbor fiha għadd ta' Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tal-istess attività sportiva jew ta' attivitajiet sportivi li għandhom elementi komuni li jassoċjawhom flimkien;

"Fond għall-Isport" tfisser il-fondi msemmija fl-artikolu 19;

"impjegat" tfisser persuna impjegata minn SportMalta;

"Kap Uffiċjal Eżekuttiv" tfisser il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' SportMalta maħtur skont l-artikolu 11;

"klabb" tfisser assoċjazzjoni ta' persuni, kemm f'sura ta' soċjetà ċivili, kif ukoll f'sura ta' soċjetà kummerċjali, jew xort'oħra, li fiha persuni jikkostitwixxu ruħhom f'soċjetà jew jiffurmaw parti minnha primarjament bil-għan li jieħdu sehem jew jorganizzaw attivitajiet ta' sport;

"kumitat konsultattiv" tfisser kumitat konsultattiv imwaqqaf taħt l-artikolu 21;

"Kumitat Olimpiku Malti" tfisser il-Kumitat Olimpiku Malti imwaqqaf fid-9 ta' Ġunju 1928 skont l-Istatut li kopja tiegħu hija riprodotta fit-Tieni Skeda, b'dawk it-tibdil jew emendi li jista' jkun hemm minn żmien għal żmien skont l-istess statut;

"kumitat ta' tmexxija" tfisser kumitat imwaqqaf skont l-artikolu 18;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Isport;

"l-Ordinanza" tfisser l-Ordinanza dwar il-Kummissarju tal-Artijiet u tinkludi l-Att dwar Artijiet tal-Gvern; Kap. 169. Kap. 573.

"persuna" tinkludi korp ta' persuni u kull enti morali stabbilit b'liġi;

"persuna reġistrata" persuna reġistrata tfisser persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Persuni Sportivi taħt l-Att dwar il-Governanza Sportiva u l-Integrità fl-Isport; Kap. 626.

"preskritt jew stabbilit" tfisser preskritt jew stabbilit b'regolamenti magħmulin mill-Ministru bis-saħħa ta' dan l-Att;

"proprjetà assenjata" tfisser proprjetà immobbli kif indikat fl-artikolu 6(2) u (3) jew b'mod ieħor trasferita lil SportMalta;

"sena finanzjarja" tfisser perjodu ta' tnax-il xahar li jagħlaq fil-31 ta' Diċembru:

Iżda s-sena finanzjarja li bdiet fl-1 ta' Ottubru, 2007 għandha tkun għal perjodu ta' ħmistax-il xahar u għandha ttemm fil-31 ta' Diċembru, 2008;

"skola sportiva" tfisser kull organizzazzjoni jew intrapriża, irrispettivament min ikun sidha jew min imexxiha, li l-funzjoni prinċipali tagħha tkun li teduka fuq bażi full-time jew part-time f'xi dixxiplina jew dixxiplini sportivi partikolari;

"sport" tinkludi kull forma ta' attività fiżika jew mentali li, permezz ta' parteċipazzjoni każwali jew organizzata, jew permezz ta' attivitajiet ta' taħriġ, tkun immirata biex ittejjeb is-saħħa fiżika u mentali, toħloq relazzjonijiet soċjali jew biex jinkisbu riżultati f'kompetizzjonijiet fuq livelli differenti, imma teskludi dawk l-attivitajiet terapewtiċi jew kliniċi jew li jkunu jagħmlu parti minn attivitajiet ta' istituzzjonijiet jew ċentri ta' saħħa u tinkludi kull attività oħra li l-Ministru jista' minn żmien għal żmien wara konsultazzjoni ma' SportMalta jistabbilixxi;

"SportMalta" tfisser il-korp stabbilit skont l-artikolu 4;

"uffiċjal pubbliku" fir-rigward tal-artikolu 51, għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni imma ma tinkludix imħallef jew maġistrat.

3. (1) L-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport għandhom jiġu mgħallma u prattikati fl-iskejjel primarji u sekondarji skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet, regolamenti, kurrikuli u direttivi li japplikaw għal dawn l-iskejjel u li jirriżultaw mill-Att dwar l-Edukazzjoni. Dikjarazzjoni ta' prinċipji. *Emendat: LIV.2021.76.* Kap. 605.

(2) L-Istat jagħraf li m'għandux ikun hemm l-ebda diskriminazzjoni abbażi ta' sess, razza, kulur, reliġjon jew opinjoni politika jew residenza f'lokalitajiet differenti f'Malta fejn jidħol l-aċċess għal faċilitajiet jew attivitajiet sportivi.

(3) L-Istat jagħraf li kulħadd għandu jingħata l-opportunità li jieħu sehem fl-isport, u li fejn ikun meħtieġ, għandhom jittieħdu miżuri oħra biex jagħtu l-opportunità u jinkoraġġixxu lin-nisa u ż-żgħażagħ li għandhom talenti sportivi, kif ukoll lil dawk il-persuni żvantaġġati jew persuni bi bżonnijiet speċjali, jew gruppi ta'

persuni bħal dawk jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet.

(4) L-attivitajiet sportivi kollha għandhom jirrispettaw id-dinjità umana, is-saħħa u s-sigurtà u l-ħarsien ġenerali ta' dawk kollha li jieħdu sehem fl-isport. Kull min jipparteċipa f'attivitajiet sportivi għandu jimxi skont ir-regoli tal-fair play. L-organizzazzjonijiet u l-persuni kollha involuti fl-isport għandhom jiżguraw li ma jsir ebda abbuż minn mediċinali jew sustanzi projbiti u sustanzi li jgħinu l-prestazzjoni waqt il-parteċipazzjoni fl-isport.

(5) Fil-promozzjoni tal-isport m'għandux isir użu minn materjal jew metodi promozzjonali li jistgħu jisfruttaw liż-żgħażagħ.

(6) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76*

(7) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx ikunu infurzati fl-ebda qorti, imma l-prinċipji provduti f'dan l-Att għandhom iservu ta' gwida fil-kontroll u l-promozzjoni tal-isport f'Malta.

TAQSIMA II

Emendata: VI. 2016.4.

TWAQQIF, FUNZJONIJIET U TMEXXIJA TAL-AFFARIJIET TA' SPORTMALTA

Twaqqif u kompożizzjoni ta' SportMalta. *Emendat: X. 2013.6; VI. 2016.5, 7.*

4. (1) Għandu jkun hemm korp li jkun imsejjaħ SportMalta.

(2) Il-ħwejjeġ u x-xogħol ta' SportMalta huma taħt it-tmexxija ta' SportMalta u jitmexxew minn Bord ta' Diretturi.

(3) (*a*) Il-Bord ikun kompost minn mhux anqas minn sebgħa u mhux iżjed minn disa' membri. Il-membri tal-Bord għandhom jiġu maħtura mill-Ministru għal perjodu ta' mhux aktar minn tlett snin u għandhom ikunu eliġibbli biex jerġgħu jiġu maħtura wara li jiskadi ż-żmien tal-ħatra tagħhom.

(*b*) Il-membri tal-Bord għandhom ikunu persuni li, fl-opinjoni tal-Ministru, ikollhom esperjenza fuq materji relatati mal-isport.

(*ċ*) Wieħed mill-membri tal-Bord għandu jiġi nominat mill-Kumitat Olimpiku Malti, membru ieħor minn fost dawk il-persuni responsabbli mill-edukazzjoni sportiva fil-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni u li għandu jiġi nominat mill-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni u membru ieħor għandu jiġi nominat mill-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali ta' Sport mhux Olimpiku.

(4) Iċ-*Chairperson* tal-Bord u d-Deputat *Chairperson* għandhom jiġu maħtura mill-Ministru minn fost il-membri tal-Bord. Il-Bord għandu jkollu l-għajnuna ta' segretarju li jiġi maħtur mill-Ministru.

(5) F'każ li ċ-*Chairperson* ikun imsiefer jew għal xi raġuni oħra, għal xi żmien, ma jkunx f'pożizzjoni li jwettaq il-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, id-Deputat *Chairperson* għandu jaġixxi ta' *Chairperson* u għandu jwettaq is-setgħat u l-funzjonijiet taċ-

Chairperson.

(6) Persuna ma tkunx eliġibbli li tiġi maħtura jew li tokkupa l-kariga ta' membru tal-Bord jekk:

(*a*) tkun imħallef jew maġistrat; jew

(*b*) tkun legalment inkapaċitata; jew

(*ċ*) tkun iddikjarata fi stat ta' falliment jew tkun għamlet kompożizzjoni jew ftehim mal-krediturі tagħha; jew

(*d*) tkun instabet ħatja ta' xi reat li jaffettwa l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew frodi jew li tkun bil-ħsieb laqgħet għandha proprjetà akkwistata b'serq jew frodi; jew

(*e*) ikollha xi interess finanzjarju jew ta' xort'oħra f'xi intrapriża jew attività li tista' taffettwa l-qadi tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord:

Iżda l-Ministru jista' jwarrab l-iskwalifika ta' persuna taħt dan il-paragrafu jekk tali persuna tiddikjara li jkollha interess u dik id-dikjarazzjoni u dak it-twarrib ta' skwalifika jiġu pubblikati fil-Gazzetta.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-post ta' membru tal-Bord jiġi meqjus vakanti:

(*a*) meta jiskadi ż-żmien tal-ħatra tiegħu, jew

(*b*) jekk jinqalgħu ċirkostanzi li, f'każ li din il-persuna ma tkunx membru tal-Bord, tkun skwalifikata milli tinħatar bħala tali.

(8) Membru tal-Bord jista' jiġi mneħħi mill-kariga tiegħu mill-Ministru għal raġuni li jkun inkapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, sew minħabba mard mentali jew fiżiku, sew għal raġunijiet oħra li minħabba fihom il-membru ma jibqax idoneu li jokkupa dik il-kariga jew minħabba f'imġieba ħażina.

(9) Membru tal-Bord jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu permezz ta' ittra indirizzata lill-Ministru. Jekk xi membru jirriżenja jew jiġi mneħħi mill-kariga tiegħu mill-Ministru jew jekk il-post ta' xi membru tal-Bord isir b'xi mod vakanti, il-Ministru jista' jaħtar persuna kwalifikata għal din il-ħatra; u kull persuna hekk maħtura tibqa' tokkupa dik il-kariga sakemm tiskadi l-ħatra tal-persuna li tkun qegħda tissostitwixxi u tkun eliġibbli biex terġa' tiġi maħtura.

(10) Membru tal-Bord li jkollu xi interess dirett jew indirett f'xi kuntratt magħmul jew propost li jsir minn SportMalta, sakemm dan l-interess ma jkunx ta' xorta li minħabba fiha l-membru jista' jiġi skwalifikat milli jkompli bħala tali, għandu jiżvela x-xorta tal-interess tiegħu fl-ewwel seduta tal-Bord wara li jkun sar jaf bil-fatti rilevanti. Dan l-iżvelar għandu jitniżżel fil-minuti tas-seduta tal-Bord, u tali membru għandu jirtira mis-seduta waqt li dak il-kuntratt ikun qiegħed jiġi diskuss. Tali żvelar għandu jiġi mgħoddi lill-Ministru mingħajr dewmien. Meta l-interess tal-membru jkun tali li jista' jwassal li jitneħħa mill-kariga tiegħu, il-membru għandu immedjatament jirrapporta l-fatt lill-Ministru u, mingħajr

preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6)(*f*), joffri r-riżenja tiegħu.

(11) SportMalta għandu jaqdi l-funzjonijiet u jwettaq il-poteri tiegħu direttament jew permezz ta' (*a*) kumitati ta' tmexxija, (*b*) direttorati, jew (*ċ*) persuni oħra (inklużi soċjetajiet kummerċjali jew fondazzjonijiet, maħtura għal dan il-għan wara konsultazzjoni mal-Ministru).

(12) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għal kull direttiva tal-Bord, it-tmexxija eżekuttiva u l-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni ta' SportMalta, u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u impjegati tiegħu, għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Kap Uffiċjal Eżekuttiv, li jkollu wkoll poteri oħra delegati lilu minn żmien għal żmien mill-Bord. Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv għandu jkun responsabbli wkoll għall-implimentazzjoni tal-għanijiet ta' SportMalta u t-twettiq tal-funzjonijiet ta' SportMalta, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel għandu jiżviluppa dawk l-istrateġiji, politika u regolamenti meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-għanijiet ta' SportMalta, jagħti pariri lill-Bord dwar kull materja skont ma jara li jkun meħtieġ jew spedjenti, u jwettaq dmirijiet oħra lilu assenjati minn żmien għal żmien mill-Bord.

(13) Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv għandu d-dritt li jattendi għal-laqgħat kollha tal-Bord. Madankollu, huwa ma jkollux dritt jivvota jew li jiġi meqjus bħala membru għal kull fini ta' quorum.

Għanijiet ta' SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

5. L-għanijiet ta' SportMalta huma:

(*a*) li jippromwovi u jmexxi l-iżvilupp ta' aktar parteċipazzjoni fl-isport f'Malta u jara li jkun hemm titjib fil-livell tal-atleti fl-isport;

(*b*) li jiżviluppa u jippromwovi aċċess indaqs u aktar parteċipazzjoni fl-isport;

(*ċ*) li jippromwovi kultura ta' eċċellenza fl-isport;

(*d*) li jiżgura l-provdiment ta' riżorsi, servizzi u faċilitajiet għall-promozzjoni tal-isport f'Malta;

(*e*) li jippromwovi kultura ta' parteċipazzjoni fl-isport fost il-poplu speċjalment fost it-tfal u ż-żgħażagħ, bħala parti mill-iżvilupp personali u soċjali fil-kuntest tal-politika tal-Gvern fl-edukazzjoni u s-saħħa;

(*f*) li jtejjeb il-ħiliet sportivi tal-Maltin in ġenerali, permezz ta' titjib fl-istandard ta' *coaches* sportivi, amministraturi u uffiċjali;

(*g*) li jiġġenera koperazzjoni fl-isport ma' korpi lokali u internazzjonali, entitajiet u persuni oħra biex jinkoraġġixxi u jippromwovi l-iżvilupp ta' inizjattivi, attivitajiet u programmi tal-isport;

(*h*) li jiżgura li kull attività sportiva tkun tirrispetta d-dinjità tal-bniedem, is-saħħa u s-sigurtà tal-parteċipanti fl-isport u r-regoli ta' fair play u s-saħħa u s-sigurtà tal-ispettaturi; u

(*i*) li jinkoraġġixxi, fid-dawl tat-tkattir tal-prinċipju tas-

sussidjarjetà, korpi mhux governattivi u entitajiet privati jew persuni u kunsilli lokali biex jikkontribwixxu lejn il-promozzjoni tal-isport f'Malta.

Funzjonijiet ta' SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7; LIV.2021.76.*

6. (1) Il-funzjonijiet ta' SportMalta huma:

(*a*) li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar politika nazzjonali tal-isport, kif ukoll mod ieħor għall-iżvilupp tal-isport;

(*b*) li jiżviluppa u jimplimenta programmi li jippromwovu aċċess indaqs għall-isport u parteċipazzjoni fih;

(*ċ*) li jiżviluppa u jimplimenta politika u strateġiji għat-tkattir tal-għanijiet u l-funzjonijiet tiegħu, li jniedi, jinkoraġġixxi u jiffaċilita riċerka u żvilupp relatati mal-isport, li jippromwovi riċerka u żvilupp relatati max-xjenza u l-mediċina tal-isport u li jipprovdi servizzi xjentifiċi sportivi lil dawk il-persuni li l-Ministru jista', fuq rakkomandazzjoni ta' SportMalta tal-Isport, minn żmien għal żmien jordna;

(*d*) li jippromwovi u jiżgura l-edukazzjoni u t-tħejjija ta' *coaches*, amministraturi u uffiċjali bil-kompetenzi vokazzjonali u professjonali meħtieġa, u li jippromwovi, jorganizza jew jassisti b'kull mezz, skemi edukattivi għall-atleti;

(*e*) li jippromwovi u jiżgura t-twaqqif, l-iżvilupp u l-manutenzjoni kif ukoll l-użu xieraq ta' faċilitajiet sportivi, servizzi u riżorsi għall-inkoraġġiment u l-promozzjoni tal-isport, u li jagħti pariri lill-Ministru dwar miżuri ta' sigurtà, inkluża s-superviżjoni u l-użu ta' tagħmir sportiv fejn ikun hemm faċilitajiet sportivi;

(*f*) meta jkun hekk mitlub jagħmel mill-Ministru, li jirrappreżenta lill-Gvern ta' Malta fil-qasam internazzjonali jew reġjonali fuq materji relatati mal-isport, hekk kif jiġi delegat mill-Ministru;

(*g*) li jipprovdi għajnuna finanzjarja jew xi forma ta' għajnuna oħra lill-kunsilli lokali u lil xi persuna reġistrata, inkluż, mingħajr preġudizzju għal dak hawn qabel imsemmi, lill-Kumitat Olimpiku Malti, Assoċjazzjonijiet u Federazzjonijiet Nazzjonali, kif ukoll klabbs għall-promozzjoni u l-iżvilupp tal-isport;

(*h*) li jiġbor u jqassam informazzjoni, u li jagħti pariri, fuq materji relatati mal-attivitajiet ta' SportMalta;

(*i*) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76;*

(*j*) li jiġġenera fondi u li jamministra u jonfoq flus approprijat mill-Kamra tad-Deputati jew li jiġu akkwistati minn xi sorsi oħra;

(*k*) li jikkonsulta u jikkopera mal-kunsilli lokali u persuni oħra dwar materji relatati mal-isport;

(*l*) li jikkonsulta u jikkopera mal-Kumitat Olimpiku Malti dwar materji relatati mal-promozzjoni u l-iżvilupp tal-isport u l-parteċipazzjoni jew ir-rappreżentanza ta'

Malta fil-Logħob Olimpiku, fil-Logħob tal-Commonwealth, fil-Logħob tal-Mediterran, fil-Logħob tal-Pajjiżi ż-Zgħar tal-Ewropa, u f'kull Logħob ieħor internazzjonali li minn żmien għal żmien SportMalta jagħraf li jkun jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti;

(*m*) li jagħti pariri dwar materji relatati mal-isport lil persuni, korpi jew assoċjazzjonijiet sportivi;

(*n*) *(Imħassar bl-Att LIV.2021.76).*

(*o*) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76*;

(*p*) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76*;

(*q*) li jikkonsulta u jikkopera fuq bażi regolari ma' Assoċjazzjonijiet u Federazzjonijiet Nazzjonali;

(*r*) li jissorvelja u jsegwi kif ukoll jevalwa l-metodi, l-ħidma u l-attivitajiet relatati ma' materji sportivi;

(*s*) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76*;

(*t*) *Imħassar bl-Att LIV.2021.76*;

(*u*) li jagħmel dak kollu meħtieġ għat-tkattir tal-għanijiet tiegħu u li jwettaq funzjonijiet oħra li jistgħu jiġu devoluti fuqu skont id-dispożizzjonijiet ta' xi liġijiet oħra li jistgħu jiġu assenjati lilu minn żmien għal żmien mill-Ministru.

(2) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*g*) SportMalta:

(*a*) għandu jistabbilixxi dawk il-kriterji, pattijiet u kondizzjonijiet biex tingħata għajnuna kif jidhirlu li jkun xieraq, u

(*b*) jista' jistabbilixxi kriterji kif ukoll pattijiet u kondizzjonijiet differenti relatati ma' kategoriji varji ta' benefiċjarji.

(3) Il-funzjonijiet ta' SportMalta jistgħu jiġu mwettqa kemm f'Malta kemm barra minn Malta.

Poteri ta' Sport Malta.
Emendat: VI. 2016.7.

7. (1) SportMalta jkun enti morali u jkollu personalità ġuridika distinta.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, SportMalta għandu l-poter li jagħmel dak li jidhirlu meħtieġ jew konvenjenti b'konnessjoni mat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, u jista', skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jidħol f'kuntratti, jakkwista, jżomm u jiddisponi minn kull proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarrek jew jiġi mħarrek, u li jagħmel dak kollu meħtieġ u li jidħol f'kull operazzjoni ta' kull xorta li huma inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew qadi tal-funzjonijiet tiegħu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, inkluz li jsellef u jissellef il-flus.

(3) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika ta' SportMalta tkun vestita fiċ-*Chairperson*, jew f'xi persuna oħra taħt dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet u b'dawk il-poteri li l-Bord jista' minn żmien għal żmien b'riżoluzzjoni jistabbilixxi.

(4) Kull dokument magħmul jew ippubblikat minn SportMalta u ffirmat miċ-*Chairperson* jew mis-Segretarju tal-Bord jista' jinġieb bi prova u għandu, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, jitqies bħala dokument magħmul jew ippubblikat minn SportMalta.

(5) SportMalta jista' jingaġġa jew iħaddem persuni biex jagħtu servizzi lil SportMalta u jista' jidħol f'kull forma ta' ftehim biex iwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu permezz ta' servizzi ta' xi persuna.

(6) SportMalta jista':

(*a*) jakkwista *sponsorship* kummerċjali għal SportMalta u jieħu sehem f'arranġamenti ta' marketing li jkun jinvolvi l-approvazzjoni ta' SportMalta għal prodotti u servizzi relatati mal-isport;

(*b*) jagħmel arranġamenti għall-manifattura u d-distribuzzjoni (kemm bi skop ta' profitt kemm xort'oħra) ta' xi oġġett jew xi ħaġa li jkollhom marka, simbolu jew kitba assoċjata ma' SportMalta; u

(*ċ*) jipprovdi (kemm bi skop ta' profitt kemm xort'oħra) oġġetti jew servizzi lil persuni li jagħmlu użu jew li jkunu xort'oħra jiffrekwentaw il-faċilitajiet ta' SportMalta.

(7) SportMalta jista' jitlob jew jimponi ħlas raġonevoli relatat:

(*a*) ma' aċċess għal xi riżorsi jew faċilitajiet jew l-użu tagħhom;

(*b*) mal-provvista minnu ta' programmi, servizzi, informazzjoni jew pariri;

(*ċ*) mad-dħul ta' persuni għal avvenimenti u attivitajiet immexxija minnu.

Laqgħat tal-Bord.

8. (1) Il-Bord għandu jiltaqa' daqstant drabi kemm meħtieġ jew spedjenti, imma f'ebda każ inqas minn darba fix-xahar. Il-laqgħat tal-Bord jissejħu miċ-*Chairperson* kemm b'inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta' erba' mill-membri l-oħra.

(2) Il-Bord ma għandux jiffunzjona jekk ma jkunx hemm quorum ta' mhux anqas minn nofs l-għadd tal-membri tiegħu preżenti.

(3) Is-seduti tal-Bord jitmexxew miċ-*Chairperson*, jew, fl-assenza tiegħu, mid-Deputat *Chairperson*.

(4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord jittieħdu b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u votanti. F'każ ta' voti ndaqs, iċ-*Chairperson* jew fl-assenza tiegħu id-Deputat *Chairperson*, ikollu d-dritt għal vot ieħor jew vot deċiżiv.

(5) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, l-ebda deċiżjoni ma tkun valida jekk ma jkollhiex l-appoġġ ta' mill-anqas erba' membri tal-Bord.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Bord jista' jirregola l-proċeduri tiegħu innifsu.

(7) Kull vakanza fost il-membri tal-Bord, jew kull

parteċipazzjoni fil-laqgħat tiegħu minn xi persuna li ma jkollhiex jedd tagħmel dan, ma jinvalidawx il-proċeduri tal-Bord.

(8) Kull att magħmul minn persuna li taġixxi in buona fede bħala membru tal-Bord ikun validu daqslikieku kienet membru regolari, minkejja li aktar tard jistgħu jirriżultaw xi irregolaritajiet fil-ħatra jew fil-kwalifiki li jkollha. L-ebda att jew proċedura tal-Bord ma għandha tiġi mistħarrġa fuq bażi ta' dan il-ksur, minn xi membru, tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(10).

Relazzjonijiet bejn il-Ministru u SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

9. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjonijiet ma' SportMalta, minn żmien għal żmien jagħti bil-miktub lil SportMalta dawk id-direttivi kif jidhirlu opportun u li ma jkunux kontra d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u SportMalta għandu, malajr kemm jista' jkun, iħares u jaġixxi fuq dawk id-direttivi kollha u għandu jmexxi l-operat tiegħu skont dan.

(2) SportMalta għandu jagħti lill-Ministru l-faċilitajiet meħtieġa biex jikseb tagħrif dwar il-proprjetà u ħidma ta' SportMalta u jfornih bi prospetti, kontijiet u kull informazzjoni oħra f'dan ir-rigward u jagħtih il-faċilitajiet kollha meħtieġa għall-verifika tal-informazzjoni mgħoddija lilu, b'dak il-mod u kull meta jkun jeħtieġhom.

Pjan ta' strateġija u ħidma. *Emendat: VI. 2016.7.*

10. (1) Għall-finijiet ta' dan l-Att SportMalta għandu jissottometti lill-Ministru għall-approvazzjoni tiegħu, pjan ta' strateġija għal perjodu ta' tliet snin li jkun jistabbilixxi l-oġġettivi u l-miri li SportMalta jkun qiegħed jipproponi li jilħaq matul dak il-perjodu biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) L-imsemmi pjan ta' strateġija għandu jiġi ppreżentat lill-Ministru għall-approvazzjoni tiegħu sa mhux anqas minn tliet xhur qabel il-bidu tal-perjodu li l-pjan ta' strateġija jkun ikopri, u għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata li jkun ġie approvat mill-Ministru jew mill-ġurnata meta jibda l-perjodu kopert mill-istess pjan ta' strateġija, skont liema tiġi l-aħħar: b'dan li l-ewwel pjan ta' strateġija għandu jiġi mfassal minn SportMalta u ppreżentat lill-Ministru għall-approvazzjoni tiegħu fi żmien sitt ġimgħat mid-data tal-ħatra ta' SportMalta.

(3) SportMalta għandu wkoll minn żmien għal żmien matul il-perjodu li pjan ta' strateġija jkun effettiv fih, jikkonsidra u jipproponi lill-Ministru kull tibdil meħtieġ għall-fini ta' dan il-pjan, u wara li tingħata l-approvazzjoni tal-Ministru, jagħmel dak it-tibdil.

(4) SportMalta għandu fil-bidu ta' kull sena li l-pjan ta' strateġija jkun effettiv fiha, jħejji pjan ta' ħidma li jispeċifika l-programmi, l-inizjattivi u l-attivitajiet li jkun se jimxi fuqhom għat-twettiq tal-oġġettivi mfissra f'dak il-pjan ta' strateġija għal dik is-sena partikolari.

(5) Sabiex jikkonsulta u jikkopera fuq bażi regolari ma' assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet nazzjonali u għaqdiet oħra mhux governattivi fit-tfassil tal-istrateġija nazzjonali għall-isport u l-evalwazzjoni kontinwa tagħha, SportMalta għandu mill-inqas darba fis-sena jlaqqa' f'forum jew f'fora assoċjazzjonijiet u

federazzjonijiet nazzjonali u għaqdiet oħra mhux governattivi. Dawn il-fora għandhom jitmexxew miċ-*Chairperson* ta' SportMalta.

TAQSIMA III

UFFIĊJALI U PERSUNAL TA' SPORTMALTA

Emendata: VI. 2016.7.

Ħatriet ta' persunal. *Emendat: VI. 2016.7.*

11. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni u ta' kull liġi oħra li tapplika għal dan, inkluż dan l-Att, SportMalta, bi qbil mal-Ministru, jista' jaħtar u jimpjega dawk l-uffiċjali u impjegati oħra b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet hekk kif SportMalta jista' minn żmien għal żmien jiddeċiedi.

(2) Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv jinħatar minn SportMalta għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin u dak il-perjodu jista' jiġi mtawwal għal perjodi oħra ta' mhux aktar minn tliet snin kull darba:

Iżda sakemm l-ewwel Kap Uffiċjal Eżekuttiv jiġi hekk maħtur il-Ministru jista', għal perjodu ta' mhux aktar minn sitt xhur, iqabbad lil xi uffiċjal pubbliku biex iwettaq il-funzjonijiet ta' Kap Uffiċjal Eżekuttiv.

Status ta' uffiċjali pubbliċi biex jaqdu dmirijiet ma' SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

12. (1) Il-Prim Ministru jista', fuq talba ta' SportMalta bi qbil mal-Ministru, minn żmien għal żmien jordna li xi uffiċjal pubbliku jiġi mqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta f'dik il-kariga u minn dik id-data u għal tul ta' żmien li tista' tkun speċifikata fl-ordni tal-Prim Ministru.

(2) Meta xi uffiċjal jiġi mqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, dak l-uffiċjal għandu fiż-żmien li matulu dak l-ordni jkollu effett dwaru, jkun taħt l-awtorità amministrattiva u l-kontroll ta' SportMalta, imma għal kull skop ieħor għandu jibqa' u jitqies u jkun ittrattat bħala uffiċjal pubbliku.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, uffiċjal pubbliku mqabbad jaqdi dmirijiet kif hawn aktar qabel imsemmija -

(*a*) ma għandux filwaqt li dak l-uffiċjal ikun hekk imqabbad jagħmel -

(i) ikun prekluż milli japplika għal trasferiment lejn xi dipartiment tal-Gvern skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' servizz marbuta mal-ħatra mal-Gvern li dak l-uffiċjal pubbliku kellu f'data meta jkun ġie hekk imqabbad jaqdi dmirijietu; jew

(ii) ikun hekk impjegat li ir-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet ta' servizz ikunu inqas favorevoli minn dawk marbuta mal-ħatra mal-Gvern li kellu dak l-uffiċjal pubbliku fid-data meta jkun ġie mqabbad jaqdi dmirijiet kif hawn aktar qabel imsemmi jew li kienu jkunu marbuta ma' dik il-ħatra, matul il-perjodu msemmi, li

kieku dak l-uffiċjal ma jkunx ġie mqabbad jaqdi dmirijietu ma' SportMalta; u

(*b*) ikollu jedd li jkollu s-servizz tiegħu ma' SportMalta meqjus bħala servizz mal-Gvern għall-iskop ta' kull pensjoni, gratwita jew benefiċċju taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet, u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, u ta' kull dritt jew privileġġ ieħor li dak l-uffiċjal pubbliku ikun intitolat għalih, u jkun responsabbli għal dak kollu li jkun responsabbli għalih, ħlief għall-fatt li jkun qiegħed jiġi mqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta.

Kap. 93.
Kap. 58.

(4) Meta ssir applikazzjoni kif hemm provdut fis-subartikolu (3)(*a*)(i), għandha tingħata l-istess konsiderazzjoni għal dan daqslikieku l-applikant ma kienx ġie mqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta.

(5) SportMalta għandu jħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu deċiżi mill-Ministru responsabbli għall-finanzi dwar in-nefqa tal-pensjonijiet u gratwitajiet li jinqalgħu minn uffiċjal imqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta kif hawn aktar qabel imsemmija matul il-perjodu li fih dak l-uffiċjal ikun hekk imqabbad jagħmel.

Offerti ta' impiegi permanenti lil uffiċjali pubbliċi mqabbda jagħmlu dmirijiet ma' SportMalta.
Emendat: VI. 2016.7.

13. (1) SportMalta jista', bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru, joffri lil xi uffiċjal mqabbad jaqdi dmirijiet ma' SportMalta taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12, impieg permanenti miegħu b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li ma jkunux inqas favorevoli minn dawk gawduti minn dak l-uffiċjal fid-data ta' dik l-offerta.

(2) Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jkun hemm f'xi offerta magħmula kif hawn aktar qabel imsemmi m'għandhomx ikunu hekk li jitqiesu li jkunu inqas favorevoli għaliex biss ma jkunux f'kull rigward identiċi ma', jew superjuri għal dawk gawduti mill-uffiċjal involut fid-data ta' dik l-offerta, jekk dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet, kollha flimkien, fil-fehma tal-Prim Ministru jkunu joffru benefiċċji sostanzjalment ekwivalenti jew ikbar.

(3) Kull uffiċjal li jaċċetta impieg permanenti offrut lilu minn SportMalta, taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), għandu għall-finijiet kollha minbarra dawk tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, jitqies li jkun temm li jkun fis-servizz tal-Gvern u li jkun daħal għas-servizz ma' SportMalta fid-data ta' dik l-aċċettazzjoni u għall-finijiet tal-Ordinanza msemmija u tal-Att imsemmi, sakemm dawn japplikaw għal dak l-uffiċjal, servizz ma' SportMalta jitqies li jkun servizz mal-Gvern fil-parametri tat-tifsiriet tagħhom rispettivament.

Kap. 93.
Kap. 58.

(4) Kull uffiċjal bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi li minnufih qabel ma jaċċetta impieg permanenti ma' SportMalta kellu jedd li jibbenefika taħt l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, għandu jibqa' hekk intitolat li jibbenefika kif hawn aktar qabel indikat għal kull fini bħallikieku s-servizz ma' SportMalta kien servizz mal-Gvern.

Kap. 58.

(5) SportMalta għandu jħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu deċiżi mill-Ministru responsabbli għall-finanzi dwar in-nefqa ta' pensjonijiet u gratwitajiet li jinqalgħu minn uffiċjal li jkun aċċetta impieg permanenti ma' SportMalta kif hawn aktar qabel imsemmi matul il-perjodu li jibda għaddej mid-data meta dak l-uffiċjal jaċċetta.

(6) Għall-fini tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet is-salarju pensjonabbli ta' dak l-uffiċjal pubbliku meta jirtira għandu jitqies li jkun is-salarju pensjonabbli li jitħallas lil uffiċjal fis-servizz tal-Gvern fi grad u f'livell ta' żieda li jikkorrispondi mal-kariga u l-livell ta' żieda li fiha l-uffiċjal jirtira minn ma' SportMalta. Kap. 93.

(7) (*a*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-karigi u gradi ta' salarji ma' SportMalta għandhom ikunu kklassifikati fil-gradi li l-aktar jikkorrispondu fil-viċin u livell inkrementali fis-servizz mal-Gvern ta' Malta b'riferenza għall-*job description*, kapaċitajiet, responsabbiltajiet u fatturi oħra analogi.

(*b*) Il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) għandha ssir minn Bord magħmul minn *Chairperson* maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi u minn żewġ membri oħra, wieħed maħtur mill-Ministeru responsabbli ċentralment għall-politika dwar il-persunal fis-servizz pubbliku u l-ieħor maħtur minn SportMalta. Il-klassifikazzjoni għandha tkun suġġett għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(*ċ*) Dik il-klassifikazzjoni għandha ssir fi żmien tliet xhur minn kull aġġustament ta' salarji tal-impjegati fis-servizz tal-Gvern u, jew, tal-impjegati ta' SportMalta.

(*d*) Ebda kariga ma tkun ikklassifikata fi grad ogħla minn dik ta' Grad 3 fis-servizz tal-Gvern jew dak il-grad ieħor li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' minn żmien għal żmien b'avviż fil-Gazzetta jiddeċiedi.

(*e*) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ħadd ma jista', minħabba fi klassifikazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmi, ikun intitolat għal drittijiet taħt l-Ordinanza msemmija dwar il-Pensjonijiet li jkunu anqas favorevoli minn dawk li dwarhom dik il-persuna kienet tkun intitolata qabel dik il-klassifikazzjoni. Kap. 93.

TAQSIMA IV

FAĊILITAJIET SPORTIVI

14. SportMalta għandu, sa fejn huwa prattikabbli, fir-rigward tal-għan li għalih ġie mwaqqaf u tal-funzjonijiet tiegħu, jiżviluppa politika li tkun tippermetti lil individwi, gruppi fil-komunità, klabbs u assoċjazzjonijiet sportivi ikollhom aċċess għal riżorsi, servizzi u faċilitajiet ta' SportMalta, u li jagħmlu użu minnhom, kemm għal raġunijiet marbuta mal-isport kemm xort'oħra.

Aċċess għal faċilitajiet. *Emendat: VI. 2016.7.*

Trasferiment ta' proprjetà mobbli lil SportMalta.
Emendat: VI. 2016.7.

15. Kull proprjetà, ħlief proprjetà immobbli, tal-Gvern u li tkun amministrata jew immexxija mid-Dipartiment taż-Żgħażagħ u Sport jew minn SportMalta u li minnufih qabel id-data li tidħol fis-seħħ din it-Taqsima ta' dan l-Att tkun qegħda tintuża jew kienet maħsuba li tintuża minnu bil-għan ta' xi waħda mill-funzjonijiet li bis-saħħa ta' dan l-Att qed jiġu trasferiti jew fdati lil SportMalta u lil Skolasport immexxija mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għandha, fid-data hawn imsemmija, bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda assikurazzjoni oħra, tiġi trasferita u fdata lil SportMalta bl-istess titolu kif kienet f'idejn il-Gvern minnufih qabel dik id-data.

Trasferiment ta' drittijiet u passività fir-rigward ta' proprjetà immobbli.
Emendat: VI. 2016.7.
Kap. 88.

16. (1) It-tgawdija, pussess, użu u amministrazzjoni tad-drittijiet, obbligazzjonijiet, (minbarra dawk l-obbligi li joriġinaw mid-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi) jew xi dispożizzjoni oħra tal-Att dwar Artijiet tal-Gvern li tissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija Ordinanza, fdati lill-Gvern fuq jew fir-rigward ta' proprjetà immobbli elenkati fl-Ewwel Skeda (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "proprjetà assenjata") fir-rigward ta' proprjetà assenjata għandhom, mal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda assikurazzjoni oħra, jiġu trasferiti u vestiti fi SportMalta.

(2) Il-President li jaġixxi fuq il-parir tal-Ministru responsabbli għall-artijiet jista' minn żmien għal żmien, jagħmel Ordni li tkun tassenja dik il-proprjetà immobbli li tkun tappartjeni jew fil-pussess tal-Gvern, kontrollata minnu jew xort'oħra amministrata minnu u li tkun tista' tintuża għall-finijiet tal-isport jew għal xi funzjoni li bis-saħħa ta' dan l-Att huma vestiti fi SportMalta. Kull Ordni bħal dak għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta.

(3) Meta tkun saret Ordni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, it-tgawdija, l-użu, it-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-proprjetà immobbli assenjata permezz tal-Ordni (hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "proprjetà assenjata") għandhom, b'effett minn dik il-ġurnata kif jista' jiġi speċifikat fl-Ordni u bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda assigurazzjoni oħra, jiġu trasferiti u vestiti fi SportMalta.

(4) It-trasferiment u l-għoti tal-pussess aktar qabel imsemmi għandu jiġi estiż għal din il-proprjetà u intrapriżi u, mingħajr preġudizzju għall-generalità hawn aktar qabel imsemmija, għandha tinkludi kull makkinarju, tagħmir, apparat, bini, strutturi, stallazzjonijiet, art, triq, xogħlijiet, poter, dritt, privileġġ u rimedju u dak kollu meħtieġ jew anċillari għal dan li huma kontrollati jew gawduti b'konnessjoni ma' dan jew li jappartjenu għalih, kif ukoll għal kull obbligazzjoni li tolqot jew li hi konnessa ma' xi proprjetà jew impriża hawn aktar qabel imsemmija jew ma' affarijiet oħra inklużi fih kif hawn aktar qabel imsemmija.

(5) Kull dritt vestit fil-Gvern jew li jista' jiġi eżerċitat minnu li joriġina jew jirriżulta minn kull kuntratt li jidħol għalih il-Gvern ma' terzi fir-rigward ta' proprjetà assenjata għandu, mal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att u mingħajr ebda assigurazzjoni oħra, jiġu trasferiti u vestiti fi SportMalta.

(6) Kull trasferiment jew vestizzjoni ta' proprjetà assenjata għandhom ikunu suġġetti għal dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet

kollha li l-Ministru jidhirlu li jkunu meħtieġa biex jiżgura li dik il-proprjetà tiġi użata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza, dwar dik il-proprjetà immobbli li hija speċifikata fl-Ewwel Skeda jew li tista' minn żmien għal żmien tiġi speċifikata f'Ordni tal-President pubblikata fil-Gazzetta jew li mod ieħor tiġi trasferita lil SportMalta (din il-proprjetà aktar 'il quddiem imsejħa "proprjetà assenjata"), SportMalta għandu jwettaq il-jeddijiet u responsabbiltajiet imsemmija fl-artikolu 2 tal-Ordinanza, u d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Żgumbrament minn Artijiet, u tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern jew xi dispożizzjoni tal-Att dwar Artijiet tal-Gvern li tissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija Atti, għandhom għall-finijiet ta' dawk l-Atti jinqraw u jiftiehmu daqslikieku kull riferenza f'dawk l-Atti għall-Kummissarju tal-Artijiet jew għall-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar Artijiet tal-Gvern, kienet riferenza għaċ-*Chairperson* ta' SportMalta, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 181, tas-Subtitolu VI tat-Titolu VIII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb, tal-artikolu 590(2), tal-artikolu 627, tal-artikolu 637(3), tal-artikolu 742 u tal-artikolu 873 tal-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw, għar-rigward tal-imsemmija proprjetà assenjata, għal SportMalta u għaċ-*Chairperson* ta' SportMalta, skont il-każ, b'dana illi għall-finijiet ta' din it-Taqsima tal-Att iċ-*Chairperson* ta' SportMalta jista' minn żmien għal żmien jiddelega wħud mill-poteri tiegħu lill-Kap Uffiċjal Eżekuttiv jew lil kumitati ta' tmexxija.

Kap. 228.
Kap. 268.
Kap. 573.
Kap. 12.

(8) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 1576A sa 1576D tal-Kodiċi Ċivili għandhom japplikaw għal proprjetà assenjata, u SportMalta huwa vestit bid-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta' sid il-kera taħt l-imsemmija artikoli.

Kap. 16.

Dispożizzjonijiet transitorji. *Emendat: VI. 2016.7.*

17. (1) Fir-rigward ta' xi proprjetà assenjata, meta xi ħaġa tkun inbdiet minn jew bl-awtorità tal-Gvern qabel l-Ordni tal-President b'referenza għal dik il-proprjetà assenjata jew, fil-każ ta' proprjetà assenjata msemmija fl-artikolu 16(1) qabel il-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, skont il-każ, u dik il-ħaġa tkun tirrelata għal proprjetà assenjata jew għal kull dritt jew passività trasferita lil SportMalta permezz ta' dan l-Att jew taħtu, dik il-ħaġa tista' titkompla u titlesta minn jew kif awtorizzat minn SportMalta.

(2) Fejn minnufih qabel tidħol fis-seħħ din it-Taqsima ta' dan l-Att, ikun hemm xi proċeduri legali pendenti li l-Gvern ikollu jew ikun intitolat li jkollu parti fihom, u dawk il-proċeduri jkunu jirrelataw ma' proprjetà assenjata jew ma' xi dritt jew passività trasferiti b'dan l-Att jew taħt id-dispożizzjonijiet tiegħu, SportMalta għandu, b'effett mid-data tal-Ordni tal-President rilevanti, jidħol f'dawk il-proċeduri minflok il-Gvern jew il-Kummissarju tal-Art, skont il-każ, jew għandu jsir parti minnhom bl-istess mod kif setgħu saru l-Gvern jew il-Kummissarju tal-Art.

(3) Il-Ministru jista' jordna li jsiru dawk id-dispożizzjonijiet inċidentali, konsegwenzjali u supplimentali li jidhrulu meħtieġa jew spedjenti għall-għan, kif imiss, tal-attiv trasferit lil SportMalta b'dan l-Att jew taħtu u jassikura u jagħti sinifikat sħiħ għat-trasferiment ta' kull proprjetà jew intrapriża jew kull dritt jew

passività lil SportMalta b'dan l-Att jew taħtu u jagħti dawk l-ordnijiet li jistgħu ikunu meħtieġa biex jagħmel li xi poter u dmir jiġi eżerċitat mill-Gvern għar-rigward tal-proprjetà jew intrapriżi trasferiti li jiġu eżerċitati minn jew f'isem SportMalta.

(4) Fejn skont id-dispożizzjonijiet ta' kuntratt li jkun daħal għalih il-Gvern ma' terzi fir-rigward ta' proprjetà assenjata qabel ma' dan l-Att jidħol fis-seħħ għandha tkun eżerċitata diskrezzjoni jew jiġi stabbilit jew deċiż stat ta' fatt minn SportMalta skont id-dispożizzjonijiet ta' dak il-kuntratt, f'dak il-każ tali diskrezzjoni jew id-dritt li jiġi stabbilit jew deċiż dak l-istat ta' fatt jiġi vestit u eżerċitat minn SportMalta mingħajr aktar assigurazzjoni ħlief skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) m'għandhomx ikunu applikati għal dawk l-atti, drittijiet u obbligi eżerċitati jew mgħoddija lil jew li jkunu jorbtu lill-Gvern skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi jew l-Att dwar Artijiet tal-Gvern li jissostitwixxi l-imsemmija Ordinanza jew għal dawk il-proċeduri mressqa quddiem il-Bord ta' Arbitraġġ tal-Artijiet skont id-dispożizzjonijiet ta' dik l-Ordinanza jew quddiem xi qorti oħra kompetenti f'materji marbuta mal-akkwist mill-Gvern ta' proprjetà immobbli taħt id-dispożizzjonijiet ta' dik l-Ordinanza.

Kap. 88.
Kap. 573

Tmexxija ta' faċilitajiet sportivi.
Emendat: VI. 2016.7.

18. (1) SportMalta għandu b'konsistenza mal-għanijiet u l-oġġettivi ta' dan l-Att u skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u xi regolamenti li jistgħu jiġu preskritti, jkollu l-poter li jmexxi u jamministra l-faċilitajiet sportivi.

(2) SportMalta jista' bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, bi qbil mal-Ministru responsabbli għall-artijiet, jagħmel, permezz ta' att pubbliku, kuntratt ma' xi persuna reġistrata u kunsilli lokali li permezz tiegħu proprjetà assenjata tista' tiġi mogħtija għal perijodu li ma jkunx jeċċedi perijodu ta' ħames snin lil dik il-persuna reġistrata u kunsilli lokali b'titolu ta' kera jew xi titolu ieħor personali, inkluż dak ta' tmexxija, amministrazzjoni jew kustodja, għal kumpens pagabbli lil SportMalta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' dawk ir-regolamenti li minn żmien għal żmien jistgħu isiru u skont dawk il-kondizzjonijiet li ma jkunux inkonsistenti ma' dan l-Att skont kif jista' jkun provdut fl-att pubbliku, b'dana li dawn il-kondizzjonijiet għandhom jinkludu l-projbizzjoni li l-persuna reġistrata u kunsilli lokali ma tgħaddix proprjetà assenjata mikrija lil terzi u ma tassenjax drittijiet, skont il-każ.

(3) Sabiex ikun jista' jgawdi, jamministra u jmexxi kull faċilità sportiva jew proprjetà assenjata, SportMalta jista' jiddelega xi wħud mill-poteri tiegħu lil wieħed jew aktar mill-kumitati ta' tmexxija imwaqqfa għal dan l-għan. Dawn il-kumitati għandhom josservaw dik il-politika u dawk id-direttivi skont kif SportMalta minn żmien għal żmien jiddeċiedi u għandhom ikunu responsabbli lejn SportMalta. Il-kumitati ta' tmexxija huma vestiti b'personalità ġuridika distinta.

(4) Il-kumitati ta' tmexxija msemmija fis-subartikolu (4) għandhom jiġu mwaqqfa mill-Ministru wara konsultazzjoni ma'

SportMalta, b'dawk il-funzjonijiet u poteri li l-Ministru jista' jiddeċiedi fid-diskrezzjoni tiegħu. Dawn il-kumitati ta' tmexxija għandhom ikunu magħmula minn dawk il-persuni li l-Ministru jidhirlu opportun u dawn il-persuni għandhom idumu fil-kariga għal dak il-perjodu u skont dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-Ministru jidhirlu li jkun xieraq. Il-Ministru għandu wkoll jinnomina xi membru ta' dawn il-kumitati biex jagħmilha ta' chairperson ta' dak il-kumitat.

(5) Il-kumitati ta' tmexxija għandhom iżommu reġistru tal-ħidma kollha tagħhom u għandhom jgħaddu kopji ta' dawn ir-reġistri lil SportMalta.

(6) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(6) sa (10) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-kumitati ta' tmexxija.

(7) SportMalta jista' għall-fini li jipprovdi jew jiżgura l-provvista ta' servizzi li jkunu kumplimentari mal-użu tal-faċilitajiet sportivi wara sejħiet għal offerti, jalloka lil terzi għal perijodu ta' mhux aktar minn ħames snin l-operazzjoni u t-tmexxija ta' ambjent jew spazju partikolari f'dawk il-faċilitajiet sportivi għal għanijiet speċifiċi.

(8) Kull kuntratt jew ftehim magħmul minn SportMalta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom, għall-finijiet tal-Att dwar it-Trasferiment tal-Artijiet tal-Gvern, jitqiesu li huma trasferimenti li saru skont id-dispożizzjonijiet ta' dak l-Att. Il-Ministru għandu, madankollu, fi żmien erba' ġimgħat wara l-pubblikazzjoni ta' dak l-att, kif imsemmi fis-subartikolu (2), jew jekk il-Kamra tad-Deputati ma tkunx qegħda tiltaqa', fi żmien erba' ġimgħat mid-data meta l-Kamra terġa' tiltaqa', jqiegħed kopja ta' dan fuq il-Mejda tal-Kamra, u l-att ikun jorbot u jkun validu biss jekk, wara li tkun tqiegħdet kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati, il-Kamra ma tiddeċidix, f'perijodu ta' tmienja u għoxrin ġurnata minn meta dik il-kopja tkun hekk tpoġġiet, li dak il-ftehim jew att ta' trasferiment jiġi rexxiss. Kap. 268.

(9) Kull proprjetà oġġett tal-att imsemmi fis-subartikolu (2) ma għandhiex, bis-saħħa ta' dan tiġi trasferita lil persuna reġistrata jew lil xi kunsill lokali li miegħu jkun sar l-att.

(10) Mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara għeluq it-tielet sena tal-att imsemmi fis-subartikolu (2) il-persuna reġistrata jew il-kunsill lokali ma' min ikun sar dan l-att għandu jgħaddi lil SportMalta rapport tal-attivitajiet tiegħu marbuta mal-proprjetà li tkun il-materja ta' dan l-att u dwar il-mod kif dik il-proprjetà tkun ġiet utilizzata.

(11) Il-Ministru jista', fuq il-parir ta' SportMalta, jagħmel regolamenti, mhux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jkunu:

(*a*) jirregolaw, jillimitaw u jipprojbixxu dħul għal fuq jew fil-faċilitajiet sportivi li huma proprjetà ta' SportMalta, jew taħt il-kontroll tiegħu, jirregolaw l-imġieba ta' persuni fuq jew f'kull art jew bini, u jipprovdu għat-tneħħija ta' persuni minn dik l-art jew bini;

(*b*) jirregolaw, jillimitaw u jipprojbixxu l-aċċess għal kull faċilità sportiva u mġieba fiha, kif ukoll id-dritt li jsir tfittix mill-Pulizija fuq kull persuna li tidħalla tidħol f'xi faċilità sportiva, filwaqt li tkun ġewwa jew meta tkun se titlaq minn hemm;

(*ċ*) jirregola w l-istat ta' manutenzjoni, tmexxija, sigurtà, livell ta' servizz u operazzjonijiet ta' faċilitajiet sportivi inkluża l-projbizzjoni tal-użu ta' faċilitajiet sportivi li ma jkunux jilħqu l-livell u l-istat mitluba;

(*d*) ġeneralment jippreskrivu regolamenti li jkunu jirregolaw l-atti imsemmija fis-subartikoli (2) u (7).

Dħul minn faċilitajiet sportivi u l-Fond għall-Isport.
Emendat: VI. 2016.7.

19. (1) Il-fond li immedjatament qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att kien imsemmi "Fond għall-Isport" u li kien amministrat minn SportMalta għandu jiġi vestit fi SportMalta u għandu jibqa' jiġi msejjaħ "Fond għall-Isport".

(2) Iċ-ċnus kollha u l-kera pagabbli lill-Gvern jew lil SportMalta bis-saħħa ta' xi riżoluzzjoni mgħoddija mill-Kamra tad-Deputati skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Trasferiment tal-Artijiet tal-Gvern fir-rigward ta' faċilitajiet sportivi kemm qabel kif ukoll wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, u d-dħul taħt kull att li jkun sar skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 18(2) u (7) minn faċilitajiet sportivi għandhom jiġu fdati lil SportMalta biex jiġu utilizzati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. Tali dħul għandu jiġi depożitat fil-"Fond għall-Isport".

Kap. 268.

(3) Il-Fond għall-Isport għandu jkun utilizzat primarjament għall-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' faċilitajiet sportivi u għal dawk l-iskopijiet l-oħra li jaqgħu taħt il-funzjonijiet ta' SportMalta skont kif il-Ministru jista' jawtorizza minn żmien għal żmien.

TAQSIMA V

DIRETTORATI U KUMITATI KONSULTATTIVI

Direttorati fi ħdan SportMalta.
Emendat: VI. 2016.7.

20. (1) SportMalta jista', bi qbil mal-Ministru, jistabbilixxi direttorati separati fi ħdan SportMalta bil-għan li tiġi żgurata l-aħjar ħidma minn SportMalta ta' xi funzjoni waħda jew tal-funzjonijiet kollha tiegħu. Dawn id-direttorati għandhom ikunu responsabbli lejn SportMalta u jkunu suġġetti għal sorveljanza u kontroll sħiħ tal-Kap Uffiċjal Eżekuttiv. Kull wieħed minn dawn id-direttorati għandu jkun immexxi minn persuna maħtura minn SportMalta bi qbil mal-Ministru għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin u dak il-perjodu jista' jiġi mtawwal għal perjodi oħra ta' mhux aktar minn tliet snin il-wieħed.

(2) SportMalta jista' jiddelega lil dawn id-direttorati u jitlobhom iwettqu uħud mill-funzjonijiet tiegħu taħt dawk il-kondizzjonijiet li SportMalta jidhrulu li jkunu opportuni. SportMalta jista' meta jrid jirtira xi parti jew id-delega kollha tal-funzjonijiet.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu aktar qabel imsemmija u għal xi regolamenti li jsiru minn SportMalta minn żmien għal żmien, id-direttorati jistgħu jirregolaw il-

proċeduri tagħhom infushom.

Kumitati konsultattivi. *Emendat: VI. 2016.7.*

21. (1) Il-Ministru jista', minn żmien għal żmien permezz ta' avviż fil-Gazzetta, jaħtar kumitat jew kumitati konsultattivi skont kif speċifikat f'dawn l-avviżi. Kumitat konsultattiv għandu, għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jagħti pariri lil SportMalta fuq dawk il-materji li l-Ministru jista' jispeċifika fl-avviż.

(2) Il-membri tal-Kumitat konsultattiv għandhom jiġu maħtura mill-Ministru u għandhom idumu fil-kariga għal dak il-perjodu u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet kif il-Ministru jidhirlu opportun. Kull kumitat konsultattiv għandu jkun jikkonsisti minn membru wieħed li jkun jirrappreżenta lil SportMalta bħala *Chairperson* u dawk il-membri l-oħra li l-Ministru jkun jidhirlu li għandu jaħtar.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(6) sa (10) għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għall-kumitati konsultattivi.

(4) Kull kumitat konsultattiv għandu jżomm minuti tal-laqgħat kollha u għandu jibgħat kopji ta' dawn il-minuti lill-Kunsill. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, kull kumitat konsultattiv jista' jirregola l-proċeduri tiegħu nnifsu.

TAQSIMA VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

SportMalta jħallas l-infieq mid-dħul. *Emendat: VI. 2016.7.*

22. (1) Mingħajr preġudizzju għal dawn id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, SportMalta għandu hekk imexxi l-affarijiet tiegħu li n-nefqa meħtieġa għat-twettiq adatt tal-funzjonijiet tiegħu għandha, skont kemm ikun prattiku, titħallas mid-dħul tiegħu.

(2) Kull eċċess ta' dħul fuq l-infieq għandu, bla ħsara għal dawk id-direttivi li l-Ministru jista', wara li jikkonsulta mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, minn żmien għal żmien jagħti, jkun applikat minn SportMalta għal kull formazzjoni ta' fondi ta' riserva li jiġu użati għall-finijiet ta' SportMalta; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tal-poteri mogħtija lill-Ministru b'dan is-subartikolu, kull ordni mogħtija mill-Ministru kif hawn aktar qabel imsemmi tista' tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-applikazzjoni b'dak il-mod kif jista' jkun speċifikat fl-ordni, ta' xi parti mid-drittijiet, rati u ħlasijiet oħra miġbura skont dan is-subartikolu jew ta' xi eċċess bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi.

(3) Dawk il-fondi ta' SportMalta li ma jkunux minnufih meħtieġa biex minnhom issir in-nefqa jistgħu jiġu investiti b'dak il-mod li jista' minn żmien għal żmien ikun approvat mill-Ministru wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

Flus li jingħataw bil-quddiem mill-Gvern. *Emendat: VI. 2016.7.*

23. Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara li jikkonsulta mal-Ministru, jgħaddi flus bil-quddiem lil SportMalta f'dawk l-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jaqbel li jkunu meħtieġa minn SportMalta għat-twettiq ta' xi funzjoni tiegħu taħt dan l-Att, u jista' jgħaddi dawk il-flus bil-quddiem b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-Ministru

responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmi, jidhirlu li jkun xieraq. Il-flus hekk mgħoddija bil-quddiem jistgħu hekk jingħaddu mill-Ministru responsabbli għall-finanzi mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni ulterjuri ħlief għal dan l-Att, b'ordni li tkun tawtorizza lill-*Accountant General* li jgħaddi dawk il-flus bil-quddiem.

Fondi minn lotteriji pubbliċi. Emendat: *Emendat: VI. 2016.7.*

24. Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' permezz ta' regolamenti li jagħmel taħt dan l-artikolu jipprovdi li dik il-parti mid-dħul tal-lotteriji pubbliċi kif jista' jiġi ordnat tiġi mħallsa lil SportMalta, u l-*Accountant General* għandu, mingħajr ebda approprjazzjoni ulterjuri ħlief għal dan l-Att, japproprja dawk il-fondi fuq bażi regolari lil SportMalta wara li jirċievi ordni mingħand il-Ministru responsabbli għall-finanzi.

Poter ta' self jew tiġbor kapital. *Emendat: A.L. 427 tal-2007; VI. 2016.7.*

25. (1) Għall-finijiet tat-twettiq ta' xi funzjoni tiegħu taħt dan l-Att, SportMalta jista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jissellef jew jikseb flus b'dak il-mod, mingħand dik il-persuna, korp, jew awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-Ministru, wara konsultazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmi, jista' japprova bil-miktub.

(2) SportMalta jista' wkoll minn żmien għal żmien jissellef, permezz ta' overdraft jew xort'oħra, dawk l-ammonti li jista' jeħtieġ għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att:

Iżda għal kull ammont li jeċċedi disgħa u sittin elf u tmien mija u wieħed u tmenin euro u għoxrin ċenteżmu (69,881.20), ikun jeħtieġ l-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru.

Tislif mingħand il-Gvern. *Emendat: VI. 2016.6.*

26. (1) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', għal kull ħtieġa ta' xorta kapitali ta' SportMalta, jikkuntratta jew jagħmel flus disponibbli, jew jidħol f'passiv, għal dawk il-perjodi u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li huwa jista' jqis li jkunu xierqa; u kull ammont dovut dwar jew f'konnesjoni ma' xi tali self jew passività jkun nefqa fuq il-Fond Konsolidat.

(2) Avviż dwar kull self, passività jew flus li jingħataw bil-quddiem, li jsiru jew jiġu magħmulin taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jiġu mogħtija lill-Kamra tad-Deputati kemm jista' jkun malajr.

(3) Sakemm isir disponibbli xi self bħal dak imsemmi fis-subartikolu (1), jew bil-għan li SportMalta jiġi pprovdut b'kapital attiv, il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', b'ordni, u mingħajr ebda approprjazzjoni ulterjuri ħlief għal dan l-Att, jawtorizza lill-Accountant General li jgħaddilu flus bil-quddiem mit-Treasury Clearance Fund taħt dawk il-pattijiet li jistgħu jkunu speċifikati mill-Ministru malli jsir dan.

(4) Ir-rikavat ta' xi self li jsir disponibbli għall-finijiet li jingħataw flus bil-quddiem lil SportMalta, u kull ammont ta' flus ieħor li jkun se jingħadda bil-quddiem lil SportMalta taħt dan l-artikolu, għandu jitħallas lil dak il-fond imwaqqaf speċifikament għal dan l-għan u li għandu jkun magħruf bħala "Fond ta' Self lil SportMalta".

(5) Ammonti ta' flus li l-*Accountant General* jirċievi mingħand SportMalta dwar flus li jingħatawlu bil-quddiem taħt dan l-artikolu, għandhom jitħallsu f'dawk li huma ammonti li jiġu riċevuti bħala ħlas lura, fit-Treasury Clearance Fund u, f'dawk li huma ammonti li jiġu riċevuti bħala imgħax, fil-Fond Konsolidat.

Estimi ta' SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

27. (1) SportMalta għandu jara li jiġu mħejjija f'kull sena finanzjarja, u ma għandux aktar tard minn sitt ġimgħat qabel tmiem kull sena finanzjarja jadotta, estimi tad-dħul u infieq tiegħu għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara:

Iżda l-estimi ta' SportMalta għall-ewwel sena finanzjarja tiegħu għandu jitħejja u jiġi adottat f'dak iż-żmien li l-Ministru jista' jispeċifika lil SportMalta b'avviż bil-miktub.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi, SportMalta għandu jqis kull fond u flus oħra li jistgħu ikunu dovuti li jitħallsu lilu mill-Fond Konsolidat matul is-sena finanzjarja rilevanti, jew bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' Att ta' approprjazzjoni jew ta' kull liġi oħra; u SportMalta għandu hekk iħejji dawk l-estimi b'mod li jiżgura li kull dħul totali tiegħu ikun mill-inqas suffiċjenti biex minnu jinħarġu l-ammonti ta' flus kollha li għandhom jitħallsu kif dovut fil-kont tad-dħul tiegħu inkużi, imma mingħajr preġudizzju għall-generalità ta' dik il-frażi, id-deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dawk is-suriet u jkun fihom dik l-informazzjoni u dawk il-paraguni mal-estimi ta' qabel hekk kif jista' jordna l-Ministru.

(4) Kopja tal-estimi għandha, meta dawn jiġu adottati minn SportMalta, tintbagħat minnufih minn SportMalta lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi. Il-Ministru għandu mal-ewwel opportunità li jkollu u mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi ta' SportMalta, wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, japprovahom bi jew mingħajr emendi. Il-Ministru għandu kemm jista' jkun malajr jara li dawn l-estimi approvati jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra.

In-nefqa skont l-estimi approvati. *Emendat: VI. 2016.7.*

28. (1) M'għandha ssir jew tiġġarrab ebda nefqa minn SportMalta kemm id-darba din ma tkunx ġiet approvata kif provdut fl-artikolu 27.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) sa l-iskadenza ta' sitt xhur mill-bidu ta' xi sena finanzjarja, jew sakemm issir l-approvazzjoni tal-estimi mill-Ministru, skont liema data tiġi l-ewwel, SportMalta jista' jagħmel jew iġarrab in-nefqa għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att f'ammont li b'kollox ikun ta' mhux iżjed minn nofs l-ammont approvat għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih qabel;

(*b*) in-nefqa approvata għar-rigward ta' xi kap jew sotto-kap tal-estimi tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, mogħtija wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tiġġarrab dwar xi kap jew sotto-kap ieħor tal-estitni;

(*ċ*) dwar l-ewwel sena finanzjarja, SportMalta jista' jagħmel jew iġarrab nefqa li b'kollox ma tkunx teċċedi dawk l-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara li jikkonsulta lill-Ministru, jippermetti;

(*d*) jekk dwar xi sena finanzjarja jinstab li l-ammont approvat mill-Ministru ma jkunx suffiċjenti, jew jekk tqum neċessità li ssir nefqa għal xi għan li ma jkunx hemm provdut dwaru fl-estimi, SportMalta jista' jadotta estimi supplementari għall-approvazzjoni tal-Ministru, u f'kull każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li japplikaw għall-estimi għandhom, skont kemm ikun prattiku, japplikaw għall-estimi supplementari.

Pubblikazzjoni tal-estimi approvati. *Emendat: VI. 2016.7.*

29. Kull estimi u estimi supplementari ta' SportMalta għandhom, kemm jista' jkun malajr, jiġu ppubblikati fil-Gazzetta.

Kontijiet u verifika. *Emendat: VI. 2016.7.*

30. (1) SportMalta għandu jara li jinżammu kotba ta' kontijiet u reġistrazzjonijiet oħra kif imiss dwar l-operazzjonijiet tiegħu u għandu jara li titħejja dikjarazzjoni ta' kontijiet dwar kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet ta' SportMalta għandhom ikunu verifikati minn awditur jew awdituri li jinħatru minn SportMalta u li jkunu approvati mill-Ministru:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jeħtieġ li l-kotba u reġistrazzjonijiet oħra ta' SportMalta jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Generali li għal dan l-għan ikollu poter li jagħmel dik il-verifika fiżika u kull verifika oħra li jista' jqis li tkun meħtieġa.

(3) Wara tmiem kull sena finanzjarja, u mhux aktar tard mid-data li l-estimi ta' SportMalta jintbagħtu lill-Ministru taħt l-artikolu 27, SportMalta għandu jara li kopja tad-dikjarazzjoni ta' kontijiet verifikata kif imiss tkun mibgħuta lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awditur jew awdituri dwar dik id-dikjarazzjoni jew dwar il-kontijiet ta' SportMalta.

(4) Il-Ministru għandu, malajr kemm jista' jkun, jara li kopja ta' kull dikjarazzjoni u rapport bħal dawk titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Depożitu ta' kull dħul u ħlas minn SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

31. (1) IL-flejjes kollha ta' SportMalta għandhom jitqiegħdu f'bank jew banek li jinħatru bankiera b'riżoluzzjoni ta' SportMalta. Dawk il-flejjes għandhom, skont kemm ikun prattiku, jitqiegħdu fil-banek minn jum għall-ieħor, ħlief għal dak l-ammont li SportMalta jista' jawtorizza li jżomm biex iħallas minnu nefqiet żgħar u ta' minnufih.

(2) Il-ħlasijiet kollha li jsiru mill-fond ta' SportMalta, ħlief għal nefqiet żgħar ta' mhux iżjed minn dak l-ammont li jista' jkun stabbilit minn SportMalta minn żmien għal żmien, għandhom isiru minn dak l-uffiċjal jew uffiċjali ta' SportMalta li jistgħu jiġu

maħtura jew imsemmija minn SportMalta għal dak l-iskop.

(3) Ċekkijiet li jiġu maħruġin u flejjes li jiġu rtirati minn xi kont tal-bank ta' SportMalta għandhom ikunu ffirmati minn dak l-uffiċjal ta' SportMalta li jista' jiġi maħtur jew imsemmi minn SportMalta għal dak l-għan u għandu jġib il-kontrofirma taċ-*Chairperson*, jew ta' xi membru jew uffiċjal ieħor ta' SportMalta kif jista' jkun awtorizzat minn SportMalta għal dak l-għan.

(4) SportMalta għandu jagħmel dispożizzjonijiet dwar:

(*a*) il-mod kif, u l-uffiċjal jew uffiċjali li għandhom is-setgħa, jawtorizzaw jew japprovaw il-ħlasijiet;

(*b*) it-titolu ta' xi kont li jinżamm fil-bank jew banek fejn għandhom jitħallsu l-flejjes ta' SportMalta, u t-trasferimenti ta' fondi minn kont għall-ieħor;

(*ċ*) il-metodu li għandu jiġi adottat biex isiru ħlasijiet mill-fondi ta' SportMalta u b'mod ġenerali għar-rigward ta' kull ħaġa li hija rilevanti għaż-żamma kif imiss u l-kontroll tal-kontijiet, kotba u records oħra u l-kontroll tal-finanzi ta' SportMalta.

Kuntratti ta' provvista u ta' xogħlijiet.
Emendat: A.L. 427 tal-2007; VI. 2016.7.

32. Mingħajr preġudizzju għal kull direttiva mgħoddija mill-Ministru taħt l-artikolu 9, SportMalta m'għandux, ħlief bl-approvazzjoni tal-Ministru mogħtija għal raġunijiet speċjali u wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jalloka jew jidħol f'xi kuntratt għall-provvista ta' oġġetti jew materjal jew għall-eżekuzzjoni ta' xogħol, jew għall-għoti ta' servizzi lil jew għall-benefiċċju ta' SportMalta, li SportMalta jistma li jkun jinvolvi nefqa ta' aktar minn sitt elef u disa' mija u tmienja u tmenin euro u tnax-il ċenteżmu (6,988.12), jew ta' xi ammont ieħor kif il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' permezz ta' regolamenti taħt dan l-artikolu jippreskrivi, ħlief wara li jagħti avviż dwar l-intenzjoni li jkollu SportMalta li jagħmel dak il-kuntratt ikun ġie ppubblikat u jkunu nħarġu sejħiet għal offerti kompetittivi.

Rapport annwali.
Emendat: VI. 2016.7.

33. SportMalta għandu, mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, jagħmel u jgħaddi lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi. rapport li jkun jittratta b'mod ġenerali dwar l-attivitajiet ta' SportMalta matul dik is-sena finanzjarja u li jkun fih dik l-informazzjoni għar-rigward tal-proċedimenti u l-politika ta' SportMalta hekk kif xi wieħed mill-imsemmija Ministri jista' minn żmien għal żmien jeħtieġ. Il-Ministru għandu jara li kopja ta' rapport bħal dak titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm jista' jkun malajr.

Eżenzjoni mit-taxxa.
Emendat: VI. 2016.7.

34. SportMalta għandu jkun eżentat minn kull obbligu ta' ħlasijiet ta' xi taxxa fuq id-dħul, mid-dazju tad-dwana u minn kull dazju fuq dokumenti u trasferimenti.

TAQSIMA VII

REĠISTRU TA' PERSUNI SPORTIVI

Ħtieġa ta' reġistrazzjoni. *Emendat: VI. 2016.7.*

35. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Kumitat Olimpiku Malti u assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet nazzjonali oħra. *Emendat: VI. 2016.7.*

36. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Statuti ta' organizzazzjonijiet sportivi. *Emendat: VI. 2016.7.*

37. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Personalità ġuridika ta' organizzazzjonijiet sportivi u materji oħra.

38. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Regolamenti taħt din it-Taqsima tal-Att. *Emendat: VI. 2016.7.*

39. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Poteri oħra ta' SportMalta. *Emendat: VI. 2016.7.*

40. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Pubblikazzjoni ta' dokumenti u informazzjoni. *Emendat: VI. 2016.7.*

41. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

Investigazzjoni ta' persuni reġistrati u assistenza li tingħatalhom. *Emendat: VI. 2016.7.*

42. *Imħassar bl-Att LIV.2021.76.*

TAQSIMA VIII

RIŻOLUZZJONI TA' KONTROVERSJA SPORTIVA

Għajnuna minn SportMalta dwar kontroversja sportiva. *Emendat: VI. 2016.7.*

43. (1) SportMalta jista', meta jara li hemm kontroversja bejn organizzazzjoni sportiva jew persuni li huma membri ta' SportMalta permezz tas-Segretarju tal-Bord, jipprovdi għajnuna biex tissolva l- kontroversja fil-materji kollha marbuta mal-isport jew meta persuni reġistrati jkunu involuti:

(*a*) bit-tħejjija ta' servizzi ta' medjazzjoni f'materji marbuta mal-isport;

(*b*) bl-għajnuna lill-membri involuti fil-kontroversja biex issir referenza għal xi forma ta' arbitraġġ taħt id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima IV tal-Att dwar l-Arbitraġġ;

Kap. 387.

(*ċ*) bil-faċilità li jingħataw fehmiet u pariri.

(2) SportMalta jista', minn żmien għal żmien, jaħtar gruppi ta' persuni biex jagħtu pariri jew jaġixxu ta' medjaturi (hawn iktar 'il

quddiem f'din it-Taqsima tal-Att imsejjħa "gruppi"). Il-gruppi għandhom ikunu magħmula minn persuni li fl-opinjoni ta' SportMalta ikunu kwalifikati biex jaqdu d-dmirijiet u l-funzjonijiet ta' medjaturi jew persuni li jagħtu pariri f'materji marbuta mal-isport.

(3) SportMalta għandu, minn żmien għal żmien, jagħti pariri liċ-Ċentru Malti għall-Arbitraġġ biex jaħtar grupp jew gruppi ta' arbitri f'materji marbuta mal-isport.

(4) Kull tilwima jew kontroversja jew talba li toriġina minn jew marbuta ma' kull kuntratt li jkun sar bejn SportMalta u xi terzi skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 18(2), (3) u (8), jew il-ksur, tmiem jew invaliditá ta' dan il-kuntratt, għandha tiġi solvuta bis-saħħa ta' arbitraġġ skont ir-regolamenti taċ-Ċentru Malti għall-Arbitraġġ li jkunu minn żmien għal żmien fis-seħħ.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), f'każ ta' tilwima, kontroversja jew talba dwar materji marbuta mal-isport jew li tagħhom persuna reġistrata tkun membru, il-partijiet jistgħu, bi qbil unanimu, (*a*) jirreferu l-każ lil SportMalta għall-medjazzjoni, jew (*b*) jirreferu t-tilwima biex tiġi solvuta bis-saħħa tal-arbitraġġ.

Medjazzjoni. *Emendat: VI. 2016.7.*

44. (1) Meta SportMalta jirċievi referenza għall-medjazzjoni jew meta jħoss li kontroversja tista' tiġi solvuta bis-saħħa ta' proċeduri ta' medjazzjoni, huwa għandu jipproponi lill-membri medjatur mill-grupp ta' medjaturi, li jekk ikun aċċettat mill-partijiet kollha għandu jgħinhom biex tissolva l-kwistjoni.

(2) Kull parti tista' tirtira mill-proċeduri ta' medjazzjoni f'kull waqt.

Arbitraġġ. *Emendat: VI. 2016.7.*

45. (1) Meta kontroversja tmur quddiem iċ-Ċentru Malti għall-Arbitraġġ biex isir arbitraġġ, il-kontroversja għandha, fin-nuqqas ta' ftehim mill-partijiet involuti, tkun solvuta minn arbitru wieħed li jkun maħtur miċ-Chairman taċ-Centru Malti għall-Arbitraġġ. Il-partijiet fil-kontroversja jistgħu jaqblu li jkunu maħtura tliet persuni biex jisimgħu u jiddeċiedu l-kontroversja. L-artikolu 15(7) tal-Att dwar l-Arbitraġġ; m'għandux japplika għal dawk il-kontroversji li jkunu riferuti għall-arbitraġġ bl-għajnuna ta' SportMalta.

Kap. 387.

(2) Fejn il-partijiet għall-arbitraġġ ikunu jaqblu, it-tribunal tal-arbitraġġ jista' jiddeċiedi kontroversja fuq kriterji ta' ġustizzja li huma aċċettati b'mod ġenerali u li jkunu japplikaw fi ħdan il-moviment sportiv.

Regoli ta' medjazzjoni u pariri. *Emendat: VI. 2016.7.*

46. (1) Il-Ministru għandu, wara li jikkonsulta ma' SportMalta, minn żmien għal żmien joħroġ regoli li jkunu jirregolaw il-proċeduri ta' medjazzjoni.

(2) SportMalta għandu minn żmien għal żmien jagħmel regoli li jkunu jirregolaw l-għoti ta' pariri.

Bord tal-Appell għall-Isport.

47. (1) Għandu jkun hemm Bord tal-Appell għall-Isport li jkun magħmul minn tliet membri, u wieħed minnhom, li jkun iċ-*Chairperson*, għandu jkun persuna li tkun eżerċitat il-professjoni

ta' avukat għal mhux anqas minn seba' snin.

(2) Il-membri tal-Bord għandhom jinħatru mill-Ministru għal perjodu ta' tliet snin, u għandhom ikunu eliġibbli biex jerġgħu jinħatru.

(3) Membru tal-Bord jista' jiġi rikużat jew għandu jastjeni għal kull raġuni li għaliha imħallef jista' jiġi rikużat jew jastjeni taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 734 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. F'każijiet bħal dawn il-Ministru għandu jaħtar persuna li jkollha l-kwalifiki tal-membru rikużat jew li jastjeni, biex joqgħod bħala membru tal-Bord u b'hekk jissostitwixxi lill-imsemmi membru.

Kap. 12.

(4) Membru tal-Kamra tad-Deputati jew ta' kunsill lokali għandu jiġi skwalifikat milli jkun maħtur jew li jkompli jaqdi l-funzjoni ta' membru tal-Bord sakemm ikun għadu f'dik il-kariga.

(5) Il-Ministru għandu jaħtar ukoll uffiċjal pubbliku biex jaqdi d-dmirijiet ta' Segretarju tal-Bord.

Appelli lill-Bord tal-Appell għall-Isport.
Emendat: VI. 2016.7.

48. (1) Għandu jkun hemm appell quddiem il-Bord tal-Appell għall-Isport minn kull deċiżjoni ta' SportMalta meħuda skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima VII ta' dan l-Att jew taħt l-artikolu 54 u kull regolament ieħor li jkun sar taħt dan l-Att u f'każijiet oħra li jkunu preskritti minn żmien għal żmien. Kull persuna li tħoss ruħha aggravata minn tali deċiżjoni jew materja għandu jkollha dritt li tagħmel appell:

Iżda l-Bord tal-Appell għall-Isport ma jieħux konjizzjoni ta' xi materja li skont id-dispożizzjoni ta' dan l-Att jew b'xi mod ieħor skont il-liġi għandha tiġi riferuta għall-arbitraġġ.

(2) Appell lill-Bord jista' jitressaq f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(*a*) meta jkun sar żball ta' xorta materjali fuq fatti;

(*b*) meta jkun sar żball materjali ta' xorta proċedurali;

(*ċ*) meta jkun sar żball ta' liġi;

(*d*) meta tkun saret xi illegalità materjali, li tinkludi irraġonevolezza jew nuqqas ta' proporzjonalità;

(*e*) f'każ ta' ċirkostanzi oħra li jistgħu jiġu preskritti minn żmien għal żmien.

(3) Il-Bord għandu jagħti raġunijiet għad-deċiżjonijiet li jieħu u għandu jippubblika d-deċiżjonijiet li jkun ħa, u jħalli barra jekk jara li jkun hekk adatt għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, l-ismijiet tal-persuni involuti.

(4) Meta jiġi biex jiddeċiedi appell skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-Bord jista':

(*a*) jwarrab l-appell;

(*b*) jannulla, jirrevoka jew ibiddel id-deċiżjoni.

(5) L-effett tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell li quddiemu jkun hemm appell, m'għandux, ħlief meta l-Bord jew il-Qorti tal-Appell hekk jordna skont il-każ, jiġi sospiż minħabba li jkun hemm appell.

49. (1) Il-Bord tal-Appell għall-Isport għandu jkun kompetenti biex jisma' u jiddeċiedi kull appell li jkollu quddiemu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u regolamenti oħra li jsiru taħt dan l-Att, u d-deċiżjonijiet tal-Bord għandhom ikunu finali u konkluživi.

Poteri u proċedura tal-Bord tal-Appell għall-Isport.

(2) Sabiex ikun jista' jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu, il-Bord jista' jħarrek lil kull persuna biex tidher quddiemu, biex tixhed u ġġib dokumenti magħha; u ċ-*Chairperson* ikollu l-poter li jamministra l-ġurament. Il-Bord jista' jaħtar ukoll esperti biex jagħtu pariri lill-Bord fuq xi fatt tekniku li jista' jkun rilevanti għad-deċiżjoni tiegħu.

(3) Għall-finijiet hawn aktar qabel imsemmija, il-Bord għandu jkollu l-istess poteri bħalma għandha l-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili skont il-liġi.

(4) Il-proċedura li biha għandu jimxi l-Bord, il-ħin stipulat u l-mod kif jinstema' appell għandhom ikunu skont kif ikun ordnat; u bla ħsara għal dan u għal kull dispożizzjoni oħra applikabbli ta' dan l-Att, il-Bord jista' jistabbilixxi l-proċedura tiegħu nnifsu.

50. Kull parti għal appell quddiem il-Bord tal-Appell għall-Isport li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-imsemmi Bord, tista', fuq punt ta' liġi li jkun deċiż mill-imsemmi Bord, tappella quddiem il-Qorti tal-Appell hekk kif ikun kostitwit skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Civili b'rikors li jiġi ppreżentat fir-reġistru ta' dik il-Qorti, fi żmien tletin jum mid-data meta d-deċiżjoni tkun ġiet mgħarrfa lilha.

Appelli quddiem il-Qorti tal-Appell.

Kap. 12.

TAQSIMA IX

MIXXELLANJI

51. Għall-iskopijiet tal-Kodiċi Kriminali u ta' kull dispożizzjoni ta' xorta penali, l-membri ta' SportMalta, u ta' kull direttorat, kumitat ta' tmexxija, kumitat konsultattiv, kif ukoll, il-Bord tal-Appell għall-Isport, u kull uffiċjal jew impjegat ta' SportMalta, għandhom ikunu meqjusa u jiġu ttrattati bħala uffiċjali pubbliċi.

Persuni meqjusa uffiċjali pubbliċi.
Emendat: VI. 2016.7.
Kap. 9.

52. L-ismijiet tal-membri ta' SportMalta, tal-Kap Uffiċjal Eżekuttiv, u tal-kap ta' kull direttorat u membri ta' kull kumitat stabbiliti taħt dan l-Att u ta' kull membru tal-Bord tal-Appell għall-Isport għandhom jiġu ppubblikati fil-Gazzetta.

Pubblikazzjoni ta' ismijiet ta' membri ta' SportMalta, eċċ.
Emendat: VI. 2016.7.

53. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni ma' SportMalta, jagħmel regolamenti li bihom jordna dak kollu meħtieġ jew li jkun jista' jiġi ordnat b'dan l-Att, jew li jkun meħtieġ jew konvenjenti li jiġi ordnat biex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ikunu jistgħu jitwettqu għal kollox jew jingħataw kull effett mixtieq.

Poter biex isiru regolamenti.
Emendat: A.L. 427 tal-2007; VI. 2016.7.

(2) Il-poter tal-Ministru li jagħmel regolamenti taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandu jinkludi l-poter li jistabbilixxi l-penali relattivi għal kull ksur jew kontravvenzjoni ta' dawk l-istess regolamenti, jew nuqqas ta' konformità magħhom, u l-applikabilità jew xort'oħra tal-Att dwar il-*Probation*:

Kap. 446.

Iżda dawk il-pieni ma jistgħux jeċċedu multa ta' elfejn u tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37).

Penali amministrattivi. *Emendat: VI. 2016.7.*

54. (1) Minkejja kull liġi oħra li tipprovdi dwar proċeduri u pieni għal reati, meta SportMalta jkun jidhirlu li persuna tkun kisret xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu, SportMalta jista' jagħti avviż bil-miktub lil dik il-persuna fejn jgħarrafha b'dak il-ksur li jkun sar u l-penali amministrattiva li tkun qed tintalab tħallas għar-rigward ta' dak il-ksur filwaqt li jordna lil dik il-persuna tirrimedja l-kaġun ta' dak il-ksur:

Iżda SportMalta ma jistax jitlob ħlas ta' penali li teċċedi elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(2) Fejn ikun ingħata avviż taħt dan l-artikolu, u l-persuna msemmija f'dan l-avviż tħallas il-piena fiż-żmien li jiġi indikat fiha, hija għandha titqies bħala li tkun aċċettat ir-responsabbiltà għal dak il-ksur speċifikat fl-avviż kemm-il darba fi żmien wieħed u għoxrin jum min-notifika tal-avviż, ma tappellax quddiem il-Bord tal-Appell għall-Isport.

(3) Fejn il-persuna li tingħata l-avviż taħt is-subartikolu (1) tonqos milli tħallas il-penali amministrattiva imposta fuqha jew li tirrimedja l-kaġun tal-ksur fiż-żmien stipulat hawn aktar qabel, jistgħu jittieħdu proċeduri kontra tagħha għal kull infurzar skont il-liġi.

(4) Il-Ministru jista', għall-iskop ta' dan l-artikolu, minn żmien għal żmien jagħmel regolamenti li bihom jordna l-multi amministrattivi li SportMalta jista' jwaħħal.

Reati. *Emendat: A.L. 427 tal-2007; VI. 2016.7; LIV.2021.76.*

55. (1) Kull persuna li -

(*a*) tfixkel, tostakola, timmolesta jew tindaħal, jew li tipprova tfixkel, tostakola, timmolesta jew tindaħal lil xi uffiċjal, impjegat jew aġent ta' SportMalta, jew lil xi spettur jew amministratur, fil-qadi ta' dmirijietu taħt il-liġi, jew li tonqos milli tħares xi ħtieġa raġonevoli mitluba minnu minn xi uffiċjal, impjegat, aġent, spettur jew amministratur kif imsemmi qabel jew xort'oħra jgħinu fil-qadi ta' dawk id-dmirijiet, jew xjentement jissupplixxi lil xi uffiċjal jew impjegat jew aġent jew spettur jew amministratur b'informazzjoni falza li tkun meħtieġa għall-iskopijiet hawn qabel imsemmija; jew

(*b*) xjentement tagħmel dikjarazzjoni jew tipprovdi informazzjoni għal xi fini ta' dan l-Att li tkun falza, qarrieqa jew mhux korretta f'xi ħaġa materjali,

tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa.

(2) *(Imħassar bl-Att LIV.2021.76).*

(3) Kull persuna li tonqos milli tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, tkun

ħatja ta' reat taħt dan l-Att u tista' teħel, kemm-il darba ma jkunx hemm provdut għal xi penali partikolari f'dan l-Att jew ikun hemm ordnat xort'oħra, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux anqas minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) u mhux iżjed minn elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(4) Il-pieni li hemm provdut dwarhom f'dan l-Att għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' kull liġi oħra. Kap. 9.

56. Minkejja kull liġi oħra, jistgħu jinbdew proċedimenti għal reat taħt dan l-Att f'kull żmien matul iż-żmien ta' sitt snin mill-għemil tar-reat. Preskrizzjoni.

Emendata:
VI. 2016.7.

L-EWWEL SKEDA
(Artikolu 16)

Lista ta' faċilitajiet allokati lil Klabbs /Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet:

Klabb/Assoċjazzjoni/ Federazzjoni	**Faċilitajiet**	**Indirizz**
Marsaskala Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq iż-Żonqor, Marsaskala
Marsaxlokk Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Ponta tal-Qrejten, Marsaxlokk
Neptunes Waterpolo & Swimming Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq il-Kbira, San Ġiljan
San Ġiljan Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq Ġorġ Borg Olivier, San Ġiljan
Barracudas Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq Stella Maris, San Pawl
Sirens Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Xatt il-Lanċa, Triq S. Ġeraldu, San Pawl
Sliema Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Taħt il-Fonizza, Sliema
Exiles Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq it-Torri, Sliema
Ta' Xbiex Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex, Ta' Xbiex
Malta Football Association	Stadium Nazzjonali, *car park* u *training grounds* u biċċa art	Ta' Qali
Assoċjazzjoni Sportiva Hibernians	*Football ground* u *training ground* (inkluż il-fond anness magħhom) Il-padiljun tal-isports u *basketball court* Biċċa art	*Sport Complex*, Kordin
	Football ground 7-a-side (inkluz il-fond anness miegħu)	Triq l-Isqof Buhagiar, Kordin
Dingli Swallows Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq Carmelo Bugeja, Dingli
Marsaxlokk Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq it-Trunċiera, Marsaxlokk
Mellieħa Sports Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq Vincenzo Ciappara, Mellieħa
Mosta Football Club	*Full size football ground*, *football pitch 5-a-side* u *dressing rooms*	Triq Manwella, Mosta
Pietà Hotspurs Football Club	*Football ground* u *club house*	Triq id-Duluri, Pietà

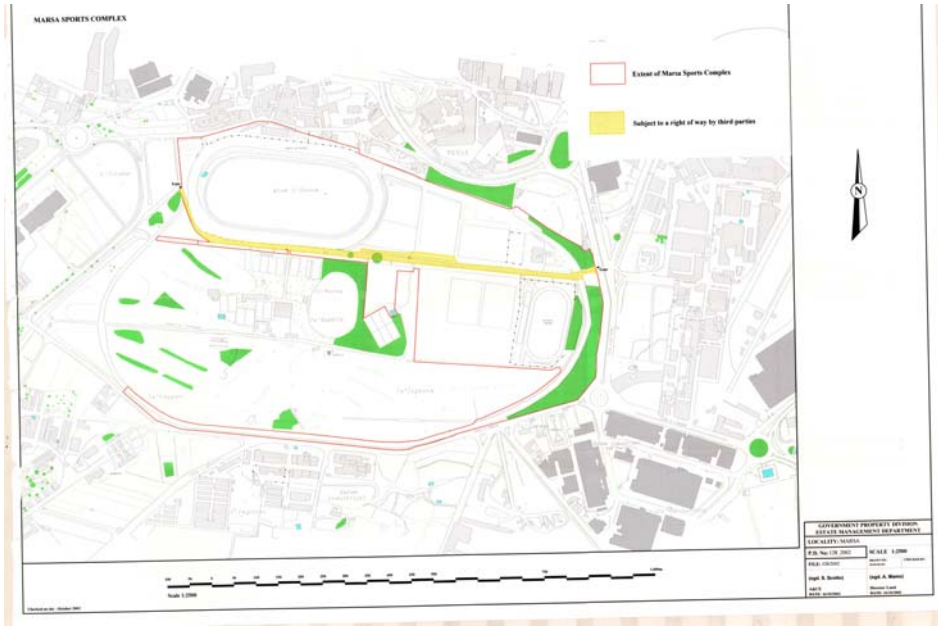
Klabb/Assoċjazzjoni/ Federazzjoni	**Faċilitajiet**	**Indirizz**
Luxol Sports Club (St Andrews)	*Football ground* (inkluż il-*premises* kollu anness miegħu) Il-Blokk Amministrattiv *2 football grounds 5-a-side* (inkluz il-fond kollu anness miegħu) *Gynmasium*	St Andrews Road, St Andrews
Santa Lucia Football Club	*Football ground full size* bi *spectators' stand*, *club house* u *dressing rooms*	Dawret it-Torri, Santa Luċija
Sirens Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq il-Wileġ, San Pawl
Siġġiewi Football Club	*Full size football ground* (inkluż il-fond anness miegħu)	l/o Wied Ħesri, Siġġiewi
Tarxien Rainbows Football Club	*Football ground*, *club house* u *dressing rooms*	Triq San Franġisk, Tarxien
Vittoriosa Stars Football Club	*Football ground*	Tal-Fortini f'San Dwardu, Vittoriosa
Żabbar St Patrick's Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Barra s-Swar, Żabbar
Żurrieq Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq il-Belt Valletta, Żurrieq
Scouts Association of Malta	Art f'Għajn Tuffieħa	Għajn Tuffieħa
Mosta Girl Guides	Fond fil-Mosta	Triq id-Dwar, Mosta
Birżebbuġia Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq San Patrizju, Birżebbuġia
Birżebbuġia Aquatic Sports Club	*Pitch* tal-*waterpolo* u *club house*	Triq il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġia
Lija Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq it-Trasfigurazzjoni, Lija
Lija Tennis Club	*Tennis court* *Dressing room*	Triq Karlu Darmanin, Lija Triq it-Trasfigurazzjoni, Lija
Marsa Regatta Club	*Club house*	Il-Moll tal-Braken, Marsa
Mosta Cycling Club	*Club house*	Triq id-Dwar, Mosta
Hockey Association Malta	Proprjetà immobbli (tinkludi *2 hockey pitches* u *dressing rooms*)	Kumpless tal-Hockey, Kordin
Tennis Club Kordin	*4 tennis courts, club house* u *dressing rooms*	Kumpless Sportiv, Kordin
Vittoriosa Lawn Tennis Club	*4 tennis courts, club house* u *dressing rooms*	Kumpless Sportiv, Kordin
Paola Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq il-Wied, Paola
Pawla Wolves Sports Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq it-Telgħa ta' Raħal Ġdid, Paola
Malta Judo Federation	Art f'Pembroke	Pembroke
Melita Football Club	*Football ground*	Pembroke
Pembroke Tennis Club	*2 tennis courts*	Triq Tunis, Pembroke
Pembroke Athleta Sports Club	*Pitch* tal-*basketball* u *club house*	Pembroke

Klabb/Assoċjazzjoni/ Federazzjoni	**Faċilitajiet**	**Indirizz**
Malta Tennis Federation	Art f'Pembroke	Pembroke
BMX Association	Art f'Pembroke	Pembroke
Island Radio Model Car Club	Art f'Pembroke	Pembroke
Qormi Hockey Club	*Pitch* tal-*hockey* u *club house*	Triq Manwel Dimech, Qormi
Senglea Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq il-Ħabs l-Antik, Senglea
Paola/Tarxien Boċċi Club	2 *pitches* tal-boċċi u *club house*	Triq it-Tempji Neolitiċi, Tarxien
Żabbar St Peters Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq San Leonardu, Żabbar
Żabbar Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq il-Kunvent, Żabbar
Żebbuġ Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq Pariżi, Żebbuġ
Żejtun Boċċi Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq id-Daħla ta' San Tumas, Żejtun
Guy Boċċi Club Żurrieq	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq il-Miħna, Żurrieq
Sannat Lions Football Club	*Football ground*, bi *spectators' stand* u *club house*	Triq il-Marżiena, Sannat, Għawdex
Malta Basketball Association	*Basketball court*, *dressing rooms* u uffiċċju	Ta' Qali
Birkirkara Scout Group	*Ex-camp site* Baħar iċ-Ċagħaq	Baħar iċ-Ċagħaq
Pembroke/St Andrcws Scout & Pembroke/North District Girl Guides	Parti mill-*grounds* ta' *Sandhurst School*	Pembroke
South District Scouts Group	Parti minn *ex-Rinella WT Station*	Daħla tar-Rinella
Hamrun Liberty Sports Club	*Pitch* tal-boċċi u *club house*	Triq Mile End c/w Triq Schembri, Ħamrun
Birkirkara Football Club	*Football ground* u *dressing rooms* *Football ground 5-a-side*	Triq Bontadini c/w Triq P.P. Castagna, Birkirkara
Marsa Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq Diċembru 13, Marsa
Mqabba Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq il-Madonna tal-Ġilju, Mqabba
Pembroke Athleta Sports Club	Art f'Pembroke	Pembroke
Qormi Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq Valletta, Qormi
St. Patrick's Athletics Club	*Club house*	Dawret il-Gudja, Gudja
Birkirkara Tennis Club	Art f'Birkirkara	Għar il-Ġobon, Birkirkara
Rinella Tennis Club	*Tennis court* u *club house*	*Ex-Rinella WT Station*, Rinella
SportMalta	Kumpless Sportiv tal-Marsa	Marsa skont pjanta annessa bħala Skeda 1A
SportMalta	Kumpless Sportiv Reġjonali Kottonera	Kottonera skont pjanta annessa bħala Skeda 1B

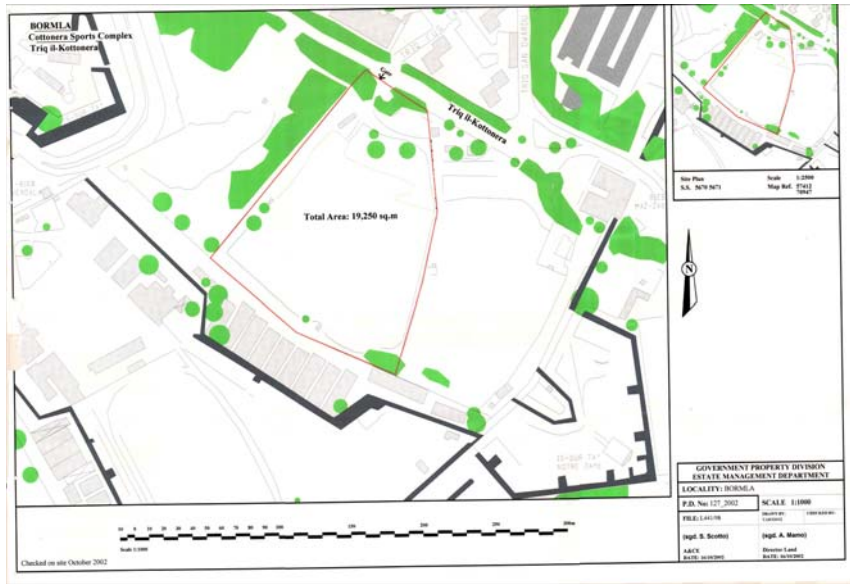
Klabb/Assoċjazzjoni/ Federazzjoni	**Faċilitajiet**	**Indirizz**
Malta Amateur Athletic Association	*Premises* fil-Marsa	6 u 7 Triq it-Tiġrija, Marsa
Kirkop Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Triq Salvu Sacco, Kirkop
Santa Lucia Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Vjal Oleander, Santa Lucia
Qrendi Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Triq Antonio Chircop, Qrendi
San Bastjan Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Tal-Istabar, Triq Manuel Dimech, Qormi
Pietà Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Triq Marina, Pietà
Wied il-Għajn Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Triq SantaTereża c/w Pjazza Dun Tarċis Agius, Wied il-Għajn
Mosta Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Trejqa tal-Parroċċa, Mosta
Fgura Football Club	*Football ground* u *dressing rooms*	Triq A.M. Valperga, Fgura
Żejtun Red Stars AFC	*Club house* u *store*	Triq San Girgor, Żejtun
Mellieħa Sports Club	Art maġenb il-*football ground*	Triq Qasam Barrani, Mellieħa
Gozo Football Association	*Football ground* u *premises*	Triq l-Imġarr, Xewkija, Għawdex
Biriebbuġa Shooters Club	*Shooting club* u *shooting range*	Ħal Far
Regatta Club Cospicua	*Club house* u *stores*	Triq Santa Tereża, Bormla
Għaqda Sajjieda u Dilettanti Buġibba	Art maġenb Triq il-Knisja	Buġibba limiti ta'San Pawl il-Baħar
Rabat Scouts Group	Art fir-Rabat	Triq Rudolph Saliba, Rabat
Malta Playing Fields Association	*Premises* f'Ta'Xbiex	Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex, Ta' Xbiex
Paola Wolves Sports Club	Art f'Raħal Ġdid	Telgħet Raħal Ġdid, Raħal Ġdid
Marsa Sports and Country Club	Art fil-Marsa	Marsa
Young Sailors Club	Sit f'San Pawl il-Baħar	San Pawl il-Baħar
Assoċjazzjoni Sport Floriana	Sit fil-Furjana	Kumpless Sportiv,Triq Vinċenzo Dimech Kantuniera ma' Triq il-Mall, Floriana
Floriana Football Club	*Football grounds* u *dressing room/pump room*	Kumpless Sportiv,Triq Vinċenzo Dimech Kantuniera ma' Triq il-Mall, Floriana
Young Stars Hockey Club	*Hockey pitch*	Kumpless Sportiv,Triq Vinċenzo Dimech Kantuniera ma' Triq il-Mall, Floriana
Floriana Basketball Club	*Basketball court* u *dressing rooms*	Kumpless Sportiv,Triq Vinċenzo Dimech Kantuniera ma' Triq il-Mall, Floriana

Klabb/Assoċjazzjoni/ Federazzjoni	**Faċilitajiet**	**Indirizz**
Floriana Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Kumpless Sportiv, Triq Vinċenzo Dimech Kantuniera ma' Triq il-Mall, Floriana
Drag Racing Association	Sit f'Ħal Far	Ħal Far
Island Karting Club	Sit f'Ħal Far	Ħal Far
Marsa Boċċi Club	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	Kumpless Sportiv, Triq Diċembru Tlettax, Marsa
St George's Football Club	*Club house*	14 Blokk A, Triq il-Pellegrina, Bormla
Ċentru Boċċi Buġibba	*Club house* u *pitch* tal-boċċi	*Islet Promenade*, Buġibba
Għaqda Sajjieda Dilettanti Birżebbuġa	Sit f'Birżebbuġa	Birżebbuġa
Birkirkara Scout Group	Art f'Baħar iċ-Ċagħaq	Baħar iċ-Ċagħaq
Malta Model Aircraft Flying Association	Art f'Ta' Qali	Ta' Qali

SKEDA IA



SKEDA 1B



IT-TIENI SKEDA

Emendata:
A.L. 427 tal-2007.

(Artikolu 2)

STATUT TAL-KUMITAT OLIMPIKU MALTI
(kif emendat fit-18 ta' Lulju 2002)

1. ISEM

1.1 L-Organizzazzjoni għandha tissejjaħ "Il-Kumitat Olimpiku Malti" minn hawn 'il quddiem magħrufa bħala KOM u tkun l-ogħla u l-unika awtorità fuq materji relatati ma' rappreżentazzjonijiet ta' Malta fil-Logħob Olimpiku, Logħob tal-Pajjiżi tal-Commonwealth, Logħob tal-Pajjiżi tal-Mediterran, Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa u Logħob Internazzjonali ieħor li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tal-Kumitat Olimpiku Malti.

1.2 Il-KOM huwa awtonomu u għandu jżomm iebes kontra kull tip ta' indħil, kemm politiku, reliġjuż, razzjali jew ekonomiku, u jikkommetti ruħu li jieħu passi kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u vjolenza fl-isport. Barra minn hekk, dan l-istatut għandu, f'kull waqt, ikun konformi maċ-Charter Olimpiku. Il-KOM jaċċetta li joqgħod għar-regolamenti u l-liġijiet tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta' atleti fil-Logħob Olimpiku.

1.3 L-Emblema tal-KOM hija ddisinjata hekk: Salib ta' Malta Aħmar fuq ħames ċrieki magħquda, magħrufa bħala iċ-"Ċrieki Olimpiċi" - blu, isfar, iswed, aħdar u aħmar - mpoġġija f'dik l-ordni mix-xellug għal-lemin, bil-kulur blu mpoġġi fin-naħa ta' fuq tax-xellug. Il-Bandiera għandha tikkonsisti fl-Emblema tal-KOM fuq sfond abjad. Dawn kienu ġew approvati mill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (KOI) u huma il-proprjetà esklussiva tal-KOM. Fil-każ li l-KOM tadotta innu, dan irid jiġi approvat mill-KOI. L-indirizz tal-KOM għandu jkun fil-Kumpless tal-Pixxina

Nazzjonali, Gżira, jew fi kwalunkwe indirizz ieħor skont ma l-Bord Eżekuttiv jista' jiddeċiedi minn żmien għal żmien.

1.4 L-ilsien tal-KOM huwa l-Malti. Il-Malti u l-Ingliż għandhom ikunu l-ilsna uffiċjali tal-KOM u l-amministrazzjoni tista' għal kull skop uffiċjali tuża xi waħda minn dawn l-ilsna.

2 GĦANIJIET

2.1 L-għanijiet tal-KOM għandhom ikunu:

2.1.1 Li jinkoraġġixxi u jippromwovi interess f'dak l-isport li jista' jagħmel parti mill-Logħob Olimpiku, Logħob tal-Pajjiżi tal-Commonwealth, Logħob tal-Pajjiżi tal-Mediterran, Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa u Logħob Internazzjonali ieħor li jaqa' taħt ir-responsabbilità tal-KOM.

2.1.2 Li jieħu ħsieb u jekk ikun hemm bżonn jissussidja ir-rappreżentazzjoni ta' Malta fil-Logħob Olimpiku, Logħob tal-Pajjiżi tal-Commonwealth, Logħob tal-Pajjiżi tal-Mediterran, Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa u Logħob Internazzjonali ieħor.

2.1.3 Li jassigura li t-tħejjijiet ta' parteċipanti prospettivi huma ta' livell li jiggarantixxu parteċipazzjoni bl-unuri f'kull okkażżjoni.

2.1.4 Li jikkontribwixxi b'kull mod għat-tixrid tal-Prinċipji Fundamentali tal-Moviment Olimpiku. Għalhekk il-KOM għandu:

a) Ixerred il-prinċipji fundamentali tal-Olimpiżmu fuq livell nazzjonali fil-qafas ta' attività sportiva u b'xi mod ieħor jikkontribwixxi, fost ħwejjeġ oħra, għat-tixrid tal-Olimpiżmu fil-programmi ta' tagħlim tal-edukazzjoni fiżika u sport fl-iskejjel u stabbilimenti universitarji. Il-KOM għandu jara li joħloq istituzzjonijiet li jiddedikaw lilhom infushom għall-edukazzjoni Olimpika u b'mod partikolari jieħu ħsieb it-twaqqif u attivitajiet ta' Akkademji Olimpiċi Nazzjonali, Mużewijiet Olimpiċi u programmi kulturali marbuta mal-Moviment Olimpiku.

b) Jiggarantixxi li jiġi osservat iċ-Charter Olimpiku.

ċ) Jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-isport.

d) Jgħin fit-taħriġ ta' amministraturi sportivi.

e) Jiġġieled kontra l-użu ta' sustanzi u proċeduri projbiti mill-KOI jew il-Federazzjonijiet Internazzjonali.

f) Jaħdem biex iżomm relazzjonijiet ta' ħbiberija u ta' koperazzjoni ma' korpi governattivi pertinenti. Madankollu, il-KOM għandu jżomm l-awtonomija tiegħu u jżomm iebes kontra kull tip ta' indħil, inkluż dak ta' natura politika, reliġjuża jew ekonomika, li jista' jxekklu milli josserva ċ-Charter Olimpiku.

2.1.5 Li joffri soluzzjonijiet għad-diversi problemi sportivi f'Malta u li jiżviluppa l-isport b'mod ġenerali f'Malta.

2.1.6 Il-Kumitat Olimpiku Malti, organizzazzjoni fi ħdan il-Moviment Olimpiku, b'dan jaċċetta li jirrispetta l-pattijiet taċ-Charter Olimpiku u l-Kodiċi tal-Moviment Olimpiku ta' Kontra d-Doping u li joqgħod għad-deċiżjonijiet tal-KOI.

Il-KOM jaċċetta, li skont il-missjoni u rwol fuq livell nazzjonali, jipparteċipa f'azzjonijiet li jippromwovu l-paċi u li jippromwovu il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-isport, u li jagħti appoġġ u jinkoraġġixxi il-promozzjoni ta' etika sportiva, li jiġġieled kontra d-*doping* u li b'mod responsabbli juri interess lejn materji ambjentali.

2.1.7 Il-missjoni tal-KOM hija li tiżviluppa u tipproteġi l-Moviment Olimpiku f'Malta skont iċ-Charter Olimpiku. Sabiex iwettaq il-missjoni tiegħu, il-KOM jista' jikkopera ma' korpi governattivi jew mhux governattivi. Madankollu, il-KOM m'għandu qatt jassoċja ruħu ma' xi attività li tmur kontra ċ-Charter Olimpiku.

AFFILJAZZJONI

3.1 Il-KOM għandu jkun affiljat fil-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, il-Federazzjoni għal-Logħob tal-Commonwealth, l-Organizzazzjoni tal-Logħob tal-Mediterran u tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa. Il-KOM jista' wkoll jaffilja ma' kwalunkwe organizzazzjoni sportiva internazzjonali oħra.

4 KOSTITUZZJONI

4.1 Il-KOM għandu jkun magħmul minn:

4.1.1 Assoċjazzjonijiet affiljati/federazzjonijiet/għaqdiet sportivi.

4.1.2 Il-President u s-Segretarju Ġenerali tal-KOM.

4.1.3 Il-membru(i) Maltin tal-KOI.

4.1.4 Persuni Olimpiċi kif indikat fl-artikolu 5.1.15.

4.1.5 Il-Gvern jew awtoritajiet pubbliċi oħra m'għandhomx jaħtru xi membri ta' Kumitat Olimpiku Nazzjonali.

4.1.6 Il-membri individwali tal-KOM, minbarra dawk li jiddedikaw lilhom infushom għall-amministrazzjoni tal-isport, m'għandhomx jaċċettaw salarju jew bonus ta' ebda tip bħala kumpens għat-twettiq tax-xogħol tagħhom.

4.1.7 Membru, membru onorarju jew kwalunkwe persuna mkeċċija mill-KOI ma tistax tkun membru tal-KOM.

ELIĠIBILITÀ GĦALL-AFFILJAZZJONI

5.1 L-assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/għaqdiet sportivi kollha mwaqqfa lokalment kif imiss, li jorganizzaw, fuq livell nazzjonali, sport li jagħmel parti mill-programm ta' xi logħob li jaqa' taħt ir-responsabbilità tal-KOM, jew sport li jew hu rikonoxxut mill-KOI jew xi sport ieħor, inkluż sport tradizzjonali, għandu jkun eliġibbli għall-affiljazzjoni fil-KOM.

Il-KOM għandu jiġbor fih il-federazzjonijiet nazzjonali kollha affiljati fil-federazzjoni internazzjonali li tmexxi l-isport inkluż fil-programm tal-Logħob Olimpiku jew rappreżentanti maħtura minnhom (sa mhux aktar minn ħamsa minn dawn il-federazzjonijiet nazzjonali). Għandha tingħata evidenza li dawn il-federazzjonijiet nazzjonali jeżerċitaw attività sportiva speċifika u ġenwina f'pajjiżhom jew fil-qasam internazzjonali, partikolarment billi jorganizzaw u jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet u jimplimentaw programmi ta' taħriġ għall-atleti. Il-KOM m'għandux jirrikonoxxi aktar minn federazzjoni nazzjonali waħda għal kull sport immexxi minn dik il-federazzjoni internazzjonali.

Atleti jew atleti rtirati li jkunu ħadu sehem fil-Logħob Olimpiku, madankollu, dawn tal-aħħar għandhom jirtiraw mill-karigi tagħhom tal-anqas sa l-aħħar tat-tielet Olimpijadi wara l-aħħar Logħob Olimpiku li jkunu ħadu sehem fihom.

Il-Kumitati Olimpiċi Nazzjonali jistgħu jkollhom ukoll bħala membri:

a) Federazzjonijiet nazzjonali affiljati fil-federazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti mill-KOI, li l-isport tagħhom mhuwiex inkluż fil-programm tal-Logħob Olimpiku.

b) Gruppi multi-sportivi u organizzazzjonijiet oħra li għandhom

orjentazzjoni sportiva jew rappreżentanti tagħhom, kif ukoll ċittadini tal-pajjiż li jistgħu jsaħħu l-effettività tal-KOM jew li wettqu servizzi straordinarji għall-kawża tal-isport tal-Olimpiżmu.

5.1.1 Kull sport partikolari għandu jkun rappreżentat fil-Kumitat Olimpiku Malti permezz ta' assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva waħda.

5.1.2. L-applikazzjonijiet kollha għall-affiljazzjoni għandhom jiġu eżaminati mill-Bord Eżekuttiv sabiex jiġi verifikat li dawn l-applikazzjonijiet huma konformi ma' dawn ir-regolamenti. Il-Bord imbagħad jibgħat ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kunsill għal deċiżjoni finali.

5.1.3 Jekk jirriżulta lill-Bord Eżekuttiv tal-KOM illi xi assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva affiljata ma tonorax xi wieħed mill-kriterji għall-affiljazzjoni kif provdut f'dan l-artikolu, il-Bord Eżekuttiv jirrakkomanda lill-Kunsill li dik l-assoċjazzjoni/federazzjoni għaqda sportiva tiġi sospiża jew mkeċċija. Il-Bord Eżekuttiv jista' wkoll jagħmel rakkomandazzjoni għal kwalunkwe raġuni kif jidhirlu opportun. Il-Kunsill imbagħad ikollu s-setgħa li jissospendi għal żmien definit jew ikeċċi lil dik l-assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva.

5.1.4 Mozzjoni għat-tneħħija ta' assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva affiljata jew ta' xi membru individwali għandha tidher fuq l-Aġenda tal-laqgħa u għandu jkollha l-approvazzjoni ta' mill-anqas żewġ terzi tal-membri preżenti fil-laqgħa biex tiġi adottata.

5.1.5 Kwalunkwe individwv jista' jiġi sospiż jew jittieħdu passi b'xi mod ieħor. Huwa għandu jiġi notifikat permezz ta' ittra reġistrata fi żmien sebat ijiem mis-sospensjoni, bid-data u l-perjodu tas-sospensjoni.

5.1.6 Assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva li tiġi sospiża għandha tiġi notifikata permezz ta' ittra reġistrata mhux aktar tard minn sebat ijiem mid-deċiżjoni u tingħata indikazzjoni tad-data u l-perjodu tas-sospensjoni.

5.1.7 Perjodu ta' sospensjoni jibda minn dak il-ħin li jiġi mħabbar mill-KOM sakemm mhux stipulat mod ieħor u ma jiskadix qabel l-għeluq tal-ġurnata msemmija fid-deċiżjoni.

5.1.8 Kwalunkwe assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva imwaqqfa lokalment kif imiss, li mhijiex assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva affiljata fil-KOM, u li trid tkun ilha mwaqqfa għal mill-anqas sentejn, tista' tiġi aċċettata mill-Kunsill, b'vot unanimu, bħala membru assoċjat tal-KOM.

5.1.9 Assoċjazzjoni/federazzjoni/għaqda sportiva li tista' potenzjalment issir membru tal-KOM tinħtieġ vot ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Kunsill biex tiġi aċċettata.

5.1.10 Rappreżentant wieħed ta' kull membru assoċjat għandu jkollu d-dritt li jattendi l-laqgħat tal-Kunsill, iżda m'għandux ikollu d-dritt li jivvota.

5.1.11 Membri assoċjati u/jew rikonoxxuti jistgħu jibbenefikaw minn kwalunkwe programm jew proġett tal-Kumitat Olimpiku Malti.

5.1.12 Il-KOM għandu jirrikonoxxi l-Klabb ta' Persuni Olimpiċi magħmul minn atleti jew atleti rtirati li jkunu ħadu sehem fil-Logħob Olimpiku.

5.1.13Il-Klabb ta' Persuni Olimpiċi għandu jiġi kostitwit skont kif provdut f'Appendiċi Ċ.

5.1.14 Għall-iskop li jirrappreżenta l-Klabb ta' Persuni Olimpiċi fil-Kunsill tal-KOM, dak l-atleta ikun eliġibbli biss sat-tielet Olimpijadi wara l-aħħar Logħob Olimpiku li jkun ħa sehem fihom.

5.1.15 Il-Klabb ta' Persuni Olimpiċi għandu jkollu rappreżentant wieħed fil-Kunsill.

6 KORP GOVERNATTIV

6.1 Il-Kunsill għandu jkun l-ogħla organu tal-KOM u jkun il-korp li jfassal il-politika.

6.1.1 Il-President tal-KOM, is-Segretarju Ġenerali tal-KOM u ż-żewġ rappreżentanti ta' kull waħda mill-assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/għaqdiet sportivi, li għandhom il-miżati mħallsa, għandhom jiffurmaw il-Kunsill u għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw. Il-President għandu jkollu wkoll il-vot deċiżiv.

6.1.2 Rappreżentanza legali tal-KOM għandha tkun fdata fil-persuna jew persuni hekk maħtura għaċ-ċirkostanza partikolari mill-Kumitat ta' Tmexxija. Il-membri kollha eletti għall-Eżekuttiv għandhom jibdew il-kariga immedjatament wara l-laqgħa li fiha jiġu eletti u jibqgħu fil-kariga sat-tmiem tal-perjodu tal-ħatra rispettiva tagħhom jew sakemm jirtiraw. Il-membri jkunu eliġibbli biex jerġgħu jiġu eletti.

6.1.3 Il-Kunsill għandu jkollu s-setgħa li jaħtar mhux aktar minn erba' membri co-opted minn barra l-Organizzazzjoni għal perjodu ta' mhux aktar minn sena. Madankollu, il-Kunsill jista' jaħtar kwalunkwe numru ta' individwi biex jgħinu fuq xi proġett speċifiku li m'għandux konnessjoni diretta fuq l-amministrazzjoni tal-KOM.

6.1.4 Il-President u s-Segretarju Ġenerali tal-KOM għandhom iħallu l-kariga tagħhom ta' President, Segretarju Ġenerali jew Teżorier ta' kwalunkwe Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva affiljata, jekk ikunu jokkupaw dawk il-karigi meta jiġu eletti uffiċjali tal-KOM. Il-President u s-Segretarju Ġenerali tal-KOM ma jistgħux jokkupaw il-kariga ta' President, Segretarju Ġenerali jew Teżorier ma' xi Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva affiljata.

7. IL-KUNSILL

7.1 Il-Kunsill għandu jkollu s-setgħa li jamministra x-xogħol tal-KOM u għandu jkun kostitwit hekk:

7.1.1 Il-President tal-KOM.

7.1.2 Is-Segretarju Ġenerali tal-KOM.

7.1.3 Il-membru/i Maltin tal-KOI.

7.1.4 Il-membri co-opted iżda mingħajr dritt li jivvutaw.

7.1.5 Żewġ rappreżentanti ta' kull waħda mill-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi.

7.1.6 Il-membri tal-Bord Eżekuttiv li mhumiex membri tal-Kunsill, iżda mingħajr dritt li jivvutaw.

7.1.7 Rappreżentant tal-Klabb tal-Persuni Olimpiċi.

8. REGOLAMENTI TAL-KUNSILL

8.1 Il-Kunsill għandu jiltaqa' mill-anqas tliet darbiet fis-sena, darba matul Frar/Marzu, darb'oħra matul Ġunju/Lulju u t-tielet darba matul Novembru/Diċembru.

8.2 Dokumenti li jridu jiġu diskussi u approvati mill-Kunsill għandhom jintbagħtu lill-membri kollha tal-Kunsill mill-anqas tletin ġurnata qabel il-laqgħa.

8.3 Ħamsa u għoxrin fil-mija tal-membri kollha tal-KOM li għandhom dritt jivvutaw jiffurmaw quorum waqt il-laqgħat kollha. Jekk ma jkunx hemm quorum sa siegħa mill-ħin stabbilit, laqgħa oħra għandha tiġi msejħa mhux qabel sebat ijiem u mhux aktar tard minn xahar mid-data tal-ewwel laqgħa u l-quorum ikun in-numru ta'

membri preżenti fit-tieni laqgħa.

8.4.1 Dawn li ġejjin għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw fil-laqgħat kollha:

a) Il-President;

b) Is-Segretarju Ġenerali;

ċ) Il-membru/i Maltin tal-KOI, jekk hemm;

d) Żewġ rappreżentanti ta' kull waħda mill-Assoċjazzjonijiet/ Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi.

e) Rappreżentant tal-Klabb tal-Persuni Olimpiċi.

8.4.2 Il-President u s-Segretarju Ġenerali m'għandhomx vot fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-membri tal-Bord Eżekuttiv.

8.5.1 Fi kwistjonijiet marbuta mal-Logħob Olimpiku, jiġu kkunsidrati biss il-voti mitfugħa mill-federazzjonijiet nazzjonali affiljati fil-Federazzjonijiet Internazzjonali li jmexxu l-isports inkluż fil-programm tal-Logħob Olimpiku.

8.5.2 Il-KOM m'għandux jirrikonoxxi aktar minn federazzjoni nazzjonali waħda għal kull sport immexxi minn dik il-Federazzjoni Internazzjonali.

Barra minn dan, dawn il-federazzjonijiet internazzjonali jew ir-rappreżentanti magħżula minnhom għandhom jikkostitwixxu l-maġġoranza ta' votanti tal-KOM dwar materji Olimpiċi.

Meta ma jkunx hemm qbil bejn ir-rappreżentanti dwar jekk is-suġġett diskuss huwiex ta' materja Olimpika jew mod ieħor, il-President jew il-persuna li tkun tmexxi l-laqgħa għandu jmexxi skont dak li jikkostitwixxi materja Olimpika billi jibbaża d-deċiżjoni tiegħu skont ma jipprovdi ċ-Charter Olimpiku. Din id-deċiżjoni m'għandhiex tiġi kontestata mill-Membri tal-Kunsill.

8.5.3 Ħlief kif speċifikat fl-Artikolu 8.8.2 il-voti kollha għandhom jiġu deċiżi b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti.

8.6 Kull votazzjoni f'kull laqgħa tal-Kunsill għandha tiġi deċiża bit-turija tal-idejn sakemm ma jiġix mitlub vot sigriet minn xi membru.

8.7 Il-laqgħat tal-Kunsill għandhom jiġu msejħa mis-Segretarju Ġenerali, wara diskussjoni mal-Eżekuttiv. Is-Segretarju Ġenerali għandu jinforma lil dawk il-persuni kollha li għandhom dritt jattendu permezz ta' ċirkulari li għandha tintbagħat sa mhux aktar tard minn sittin (60) ġurnata qabel il-laqgħa. Fil-każ aċċidentali li ma tasalx l-Aġenda jew xi dokument ieħor anness magħha, dan ma għandu bl-ebda mod jiġi meqjus bħala ksur ta' dan is-subartikolu.

8.8.1 Emendi għall-Istatut jistgħu jiġu mressqa fl-ewwel laqgħa tas-sena tal-Kunsill, mill-Bord Eżekuttiv jew minn Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva affiljata sakemm dawn jiġu mgħoddija lis-Segretarju Ġenerali tal-KOM mill-anqas sitt ġimgħat qabel il-laqgħa biex jintbagħtu lill-membri kollha tletin (30) ġurnata qabel il-laqgħa tal-kunsill.

8.8.2 Emendi mgħoddija jinħtieġu l-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-membri preżenti li għandhom id-dritt li jivvutaw. Madankollu emendi għall-appendiċi jinħtieġu biss maġġoranza sempliċi biex jgħaddu.

8.8.3 Kull tibdil li jirriżulta fl-istatuti kif oriġinarjament approvati mill-KOI għandhom jiġu mgħoddija lill-KOI biex jiġu approvati.

8.9.1 Fl-aħħar laqgħa tas-sena tal-Logħob Olimpiku l-Kunsill għandu jeleġġi l-President u s-Segretarju Ġenerali tal-KOM u l-membri tal-Bord Eżekuttiv li jikkonsisti f Viċi President, Direttur tal-Finanzi, Direttur tal-Isport u tmien (8)

diretturi oħra. Din il-laqgħa għandha tkun magħrufa bħala l-Assemblea Ġenerali Elettiva.

8.9.2 Ħlief kif provdut aktar 'il quddiem, it-tmien persuni li jġibu l-ogħla numru ta' voti matul l-Assemblea Ġenerali Elettiva għandhom jiġu dikjarati eletti. Fil-każ ta' voti indaqs għall-aħħar Direttur elett, għandu jkun hemm aktar elezzjonijiet bejn il-kandidati li jkunu ġabu l-istess numru ta' voti.

Madankollu, il-persuna li tkun ġabet l-ogħla numru ta' voti fost dawk il-persuni li kkontestaw l-elezzjoni, għandha tiġi dikjarata eletta minkejja li ma tkunx mal-ewwel tmienja, sakemm tkun ġabet minimu ta' 10% tal-voti validi mitfugħa. F'dan il-każ l-aħħar kandidat elett jiġi sostitwit minn din il-persuna kif provdut f'dan is-subartikolu. Jekk l-ebda persuna ma tiġi eletta kif indikat hawn fuq, l-Eżekuttiv għandu, matul l-ewwel laqgħa tiegħu jaħtar it-tmien direttur co-opted bid-drittijiet kollha li jivvota.

8.10 Avviżi dwar riżoluzzjonijiet għandhom jaslu għand is-Segretarju Ġenerali tal-KOM mill-anqas sitt ġimgħat qabel il-laqgħa. Riżoluzzjonijiet mhux notifikati ma jistgħux jiġu diskussi sakemm isiru l-proċeduri mitluba.

9 BORD EŻEKUTTIV TAL-KOM

9.1.1 Il-Bord Eżekuttiv ikun responsabbli biex jattwa l-politika deċiża mill-Kunsill u biex imexxi x-xogħol tal-KOM skont dik il-politika.

9.1.2 Il-Bord Eżekuttiv għandu jikkonsisti mill-persuni eletti skont l-artikolu 8. Dawn il-persuni għandhom jokkupaw il-karigi malli jiġu eletti sa l-Assemblea Ġenerali Elettiva li jmiss. L-Eżekuttiv għandu jaħtar minn fost il-membri tiegħu diretturi responsabbli għad-diversi dmirijiet imsemmija fl-artikolu 9.2 aktar 'il quddiem jew kwalunkwe dmir ieħor skont il-ħtieġa tiegħu.

9.1.3 Il-membri Maltin tal-KOI għandhom ikunu membri ex officio tal-Bord Eżekuttiv.

9.1.4 Id-dmirijiet tal-Bord Eżekuttiv, fost affarijiet oħra, huma:

a) Jieħdu ħsieb ix-xogħol kollu tal-KOM (mhux politika);

b) Jieħdu ħsieb ix-xogħol urġenti tal-KOM f'isem il-KOM. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu ratifikati aktar tard fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill;

ċ) Jiġġeneraw fondi u jieħdu ħsieb it-timijiet li jirrappreżentaw lil Malta.

9.1.5 Il-Bord Eżekuttiv jiġi msejjaħ mill-President jew mis-Segretarju Ġenerali mill-anqas għaxar darbiet fis-sena jew fuq talba ta' żewġ membri. Sitt membri jiffurmaw quorum.

9.1.6 Għandu jkun hemm Kumitat ta' Tmexxija tal-KOM. Dan għandu jkun kostitwit mill-President, Viċi President, Segretarju Ġenerali, Direttur tal-Finanzi u Direttur tal-Isports.

9.1.7 Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jkun responsabbli għat-tmexxija ta' kuljum tal-KOM skont il-politika stabbilita mill-Kunsill.

9.1.8 Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jiltaqa' skont il-ħtieġa. Tliet membri jiffurmaw quorum.

9.1.9 Il-minuti tal-Kumitat ta' Tmexxija għandhom jiġu approvati mill-Kumitat ta' Tmexxija. Madankollu, għandhom jiġu mqassma lill-membri kollha tal-Kumitat Eżekuttiv.

9.1.10 Il-Kumitat ta' Tmexxija m'għandhux jissellef jew jidħol f'xi kuntratt għal self ta' aktar minn tmienja u ħamsin elf u mitejn u erbgħa u tletin euro u tlieta u

tletin ċenteżmu (€58,234.33) qabel ma jkun hemm l-approvazzjoni tal-Kunsill. Il-Kumitat ta' Tmexxija ma jistax jipoteka proprjetà tal-KOM qabel ma jkun hemm l-approvazzjoni tal-Kunsill.

9.1.11 Darba kull sitt xhur il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jiltaqa' mal-President tal-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi li l-isport tagħhom huwa inkluż fl-Olimpjadi li jmiss, u tal-Assoċjazzjonijiet Sportivi/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi separatament. F'każijiet speċjali, jekk il-President ta' Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva ma jistax jattendi, il-Viċi President jew is-Segretarju Ġenerali tiegħu jista' jattendi minflok.

9.2 Dmirijiet Speċifiċi

9.2.1 Id-dmirijiet tal-membri tal-Bord Eżekuttiv huma:

9.2.2 Il-President għandu jmexxi l-laqgħat kollha tal-Kunsill, il-Bord Eżekuttiv u l-Kumitat ta' Tmexxija. Il-President għandu fl-aħħar nett ikun responsabbli mill-materji kollha u għandu d-dritt li jagħmel użu mill-vot deċiżiv.

9.2.3 Il-Viċi President għandu jagħmel ix-xogħol kollu tal-President fl-assenza tiegħu. Huwa jkun responsabbli għat-tmexxija tal-kummissjonijiet kollha tal-KOM u wkoll jikkordina fir-rigward ta' dawn il-kummissjonijiet tal-KOM.

9.2.4 Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tas-Segretarjat u t-tmexxija ta' kuljum tal-KOM. Huwa jkun responsabbli wkoll għar-relazzjonijiet ma' Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi membri.

9.2.5 Id-Direttur tal-Finanzi għandu jkun responsabbli mill-finanzi u għandu wkoll jippreżenta kull sena budget għall-approvazzjoni tal-Bord Eżekuttiv. Id-Direttur tal-Finanzi għandu jippreżenta kontijiet verifikati professjonalment tas-sena preċedenti matul l-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' kull sena, ħlief _għall-ewwel laqgħa matul l-erba' snin tal-Kunsill. Huwa għandu jippreżenta l-kontijiet verifikati professjonalment għall-erba' snin matul l-Assemblea Ġenerali Elettiva.

9 2.6 Id-Direttur tal-Isport għandu jkun responsabbli mill-programm tal-isport u l-programm tekniku tal-KOM. Huwa għandu jikkordina mal-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' materji tekniċi. Huwa jkun responsabbli wkoll mill-faċilitajiet sportivi. Huwa jagħmilha ta' chairperson tal-kummissjoni tal-isport. Huwa jkun responsabbli mill-materji kollha relatati mal-Logħob Olimpiku, il-Logħob tal-Pajjiżi tal-Mediterran, il-Logħob tal-Commonwealth, il-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa u l-European Youth Olympic Days.

Dmirijiet oħra tal-membri eletti fuq il-Bord Eżekuttiv jistgħu jinkludu:

9.2.7 Viċi Segretarju Ġenerali li għandu jaħdem b'kollaborazzjoni mill-qrib mas-Segretarju Ġenerali u jagħmel ix-xogħol tiegħu fl-assenza tiegħu.

9.2.8 Id-Direttur Marketing li jkun responsabbli għall-ippjanar u t-twettiq ta' programm ta' marketing. Huwa jkun responsabbli għar-relazzjonijiet ma' sponsors. Huwa jissalvagwardja l-emblema u l-marki tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali u tal-Kumitat Olimpiku Malti.

9.2.9 Direttur tal-Media u Relazzjonijiet Pubbliċi li jkun responsabbli biex joħloq id-dehra ideali tal-KOM u li jinforma lill-pubbliku dwar l-attivitajiet kollha organizzati mill-KOM. Huwa jkun responsabbli għall-pubblikazzjonijiet u materji anċillari kollha tal-KOM.

9.2.10 Direttur Programmi Żgħażagħ li jkun responsabbli biex ifassal politika dwar atleti żgħażagħ u dwar ir-rwol tal-isport fl-edukazzjoni f'kull livell. Huwa jkun responsabbli għall-organizzazzjoni tal-Logħob għaż-Żgħażagħ (Malta Olympic

Youth Sports Fest) u għall-materji kollha marbuta mal-European Youth Olympic Days u l-Giochi della Gioventù.

9.2.11 Direttur tal-Akkademja Olimpika li jkun responsabbli biex iwaqqaf l-Akkademja u li jorganizza korsijiet u seminars fuq bażi regolari għat-tnedija tal-Olympic Ideals u jkun ukoll responsabbli mil-Librerija tal-Isport u tal-Mużew.

9.2 12 Direttur tar-Relazzjonijiet mal-Gvern li għandu jkun responsabbli biex jiddiskuti u jtejjeb ir-relazzjonijiet mad-Dipartimenti tal-Gvern (eż Taxxi Interni, VAT) u Awtoritajiet (Ippjanar, Turiżmu), sabiex itejjeb il-pożizzjoni tal-KOM. il-federazzjonijiet affiljati tiegħu, u Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi b'mod ġenerali f'Malta.

9.2.13 Direttur responsabbli għal Sport for All.

9.2.14 Direttur responsabbli għall-Etika.

9.2.15 L-Eżekuttiv għandu s-setgħa li jassenja id-dmirijiet imsemmija hawn fuq kif ukoll dmirijiet oħra li tista' tittieħed deċiżjoni dwarhom, lil xi wieħed mid-Diretturi Eżekuttivi, inkluż membri tal-Kumitat ta' Tmexxija, u jista' jassenja aktar minn dmir wieħed hawn imsemmi lill-istess direttur, kif ukoll jassenja parti minn dawn id-dmirijiet lil direttur u parti lil direttur ieħor.

9.3 Vakanzi

9.3.1 Vakanzi tal-membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom jimtlew mhux aktar tard minn xaharejn mid-data meta jiltaqa' l-Bord Eżekuttiv u jaċċetta riżenja, jew raġuni oħra li toħloq vakanza. Laqgħat imsejħa għall-iskop biex jiġu eletti uffiċjali għandhom jiġu notifikati lill-membri kollha mill-anqas ħmistax-il ġurnata qabel.

10 ASSEMBLEA ĠENERALI ELETTIVA

10.1 L-aħħar laqgħa tal-Kunsill fis-sena tal-Logħob Olimpiku tiġi meqjusa bħala l-Assemblea Ġenerali Elettiva. L-Aġenda għandha tinkludi biss:

a) Indirizz mill-President.

b) Ħarsa lejn attivitajiet mid-Diretturi.

ċ) Approvazzjoni tal-kontijiet verifikati.

d) Elezzjoni tal-President, il-Viċi President, is-Segretarju Ġenerali, id-Direttur tal-Finanzi, id-Direttur tal-Isport u tmien (8) diretturi oħra.

e) Ħatra ta' Awditur kwalifikat.

10.2 Nominazzjoni għal kwalunkwe kariga għandha tkun proposta minn xi Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva u sekondata minn Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva membru oħra. Il-kandidat nominat għandu jindika li qiegħed jaċċetta din in-nominazzjoni anke jekk issir permezz tal-fax. Għandha tingħata acknowledgement bil-kitba għan-nominazzjonijiet kollha.

10.3 Dawn in-nominazzjonijiet għandhom jiġu mibgħuta lis-Segretarjat tal-KOM mill-anqas 42 ġurnata fil-każ tal-President u 28 ġurnata fil-każ tad-Diretturi l-oħra qabel l-Assemblea Ġenerali Elettiva jew xi laqgħa tal-Kunsill fejn se jkun hemm elezzjonijiet u għandhom jiġu ċirkolati lill-federazzjonijiet membri kollha għaxart ijiem qabel dawn il-laqgħat.

11 LAQGĦAT STRAORDINAERJI TAL-KUNSILL

11.1 Laqgħat straordinarji tal-Kunsill għandhom jissejħu f'kull ħin meta jiġu mitluba mill-President, jew mill-Bord Eżekuttiv jew minn ta' lanqas wieħed minn kull erba' membri tal-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi li għandhom id-dritt li jivvutaw. L-għanijiet li għalihom tkun qegħda tissejjaħ din il-

laqgħa għandhom ikunu ċari. L-ebda suġġett ieħor għajr dawk speċifikati fl-Aġenda m'għandhom jiġu deċiżi. "Ħwejjeġ oħra" m'għandhiex tiġi meqjusa bħala suġġett speċifiku.

12 KUMMISSJONIJIET

12.1 Il-Bord Eżekuttiv għandu jinnomina dawn il-kummissjonijiet u kwalunkwe kummissjoni oħra hekk kif il-Bord jidhirlu opportun.

a) Medika;

b) Legali;

ċ) Atleti;

d) Nisa.

12.1.1 Iċ-*Chairperson*s ta' kull Kummissjoni għandhom jattendu bħala osservaturi għal-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv meta jiġu mitluba jagħmlu dan.

12.1.2 Il-President, il-Viċi President u s-Segretarju Ġenerali jkunu membri ex officio tal-kummissjonijiet kollha.

12.1.3 Ir-rapporti kollha għandhom jiġu ppreżentati lill-Bord Eżekuttiv bil-miktub. Dawn ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati wkoll lill-Kunsill.

13 SOTTO KUMITATI

13.1 Sotto kumitati u/jew kumitati speċjali jistgħu jiġu maħtura mill-Kunsill biex jixtarru u jagħmlu rapporti dwar kwalunkwe kwistjoni li titressaq quddiemhom. In-numru ta' persuni biex jiġi mwaqqaf kumitat speċjali jew sotto kumitat u n-numru li għandu jifforma quorum għandu jiġi deċiż mill-Kunsill.

13.2 Il-President, is-Segretarju Ġenerali u l-Viċi President għandhom ikunu membri ex officio tal-kumitati kollha. Ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati lill-Kunsill bil-miktub wara li jinqraw u jiġu adottati għandhom jitniżżlu fil-minuti.

14 APPELLI

14.1 Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn Tribunal ta' Dixxiplina maħtur mill-Kumitat Olimpiku Malti tista' tiġi esklussivament mgħoddija permezz ta' appell lill-Qorti tal-Arbitraġġ tal-Isports f'Lausanne, Svizzera, li jirrisolvi t-tilwima darba għal dejjem skont il-Kodiċi ta' Arbitraġġ relatata mal-Isport. Iż-żmien biex jintbagħtu l-appelli huwa wieħed u għoxrin ġurnata wara li tkun waslet id-deċiżjoni dwar l-appell.

15 RIŻEN JI

15.1 Membri tal-Bord Eżekuttiv li ma jattendux għal tliet laqgħat konsekuttivi jew għal total ta' ħamsa minn disa' laqgħat mingħajr raġuni ġustifikata jew ma jaqdux dmirhom skont it-terms of reference kif indikat fir-regolament 9.2, għandhom jiġu meqjusa li mhux qed jaqdu dmirhom sew. Dawn il-persuni għandhom jiġu meqjusa li rriżenjaw jekk jonqsu milli jiġġustifikaw il-każ tagħhom fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill wara dan in-nuqqas.

15.2 Ittra reġistrata għandha tintbagħat lil dawn il-persuni biex jattendu din il-laqgħa tal-Kunsill.

16 RIŻOLUZZJONIJIET

16.1 Riżoluzzjoni m'għandhiex tiġi annullata sakemm il-kontro riżoluzzjoni jkollha s-support ta' żewġ terzi tal-membri preżenti.

17 MATERJI PRIVILEĠĠJATI

17.1 Il-materji kollha diskussi fil-laqgħat tal-KOM għandhom jiġu meqjusa

privileġġjati. Madankollu il-KOM jista' minn żmien għal żmien jinforma kwalunkwe Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva, jew lill-media bid-deċiżjoni tiegħu.

18 AĠĠORNAMENT

18.1 Kull affari jew mozzjoni li ma ngħatatx attenzjoni sa l-għeluq tal-laqgħa għandha tiġi aġġornata u tingħata prijorità fil-laqgħa ta' wara.

19 SENA FINANZJARJA

19.1 Is-sena finanzjarja tal-KOM tkun mill-bidu ta' Novembru sa l-aħħar ta' Ottubru.

20 REGOLAMENTI OLIMPIĊI

20.1 Materji relatati ma' parteċipazzjoni internazzjonali u mhux koperti bl-istatut għandhom jiġu ttrattati skont ir-Regolamenti tal-KOI, jew regolamenti li jkopru l-attività internazzjonali tal-mument. Fil-każ ta' dubju dwar l-interpretazzjoni ta' din il-kostituzzjoni jew ommissjonijiet jew diskrepanzi bejnu u bejn il-proviżjonijiet taċ-Charter Olimpiku, dan tal-aħħar għandu jipprevali.

20.2 Il-KOM għandu jikkostitwixxi, jorganizza u jmexxi d-delegazzjoni tiegħu fil-Logħob Olimpiku u fil-kompetizzjonijiet multi-sport reġjonali, kontinentali jew mundjali taħt il-patroċinju tal-KOI. Il-KOM għandu jkun responsabbli għall-imġieba tal-membri tad-delegazzjoni.

20.3 Il-Kumitat Olimpiku Malti għandu jkollu l-poteri esklussivi għar-rappreżentazzjoni ta' Malta fil-Logħob Olimpiku u fil-kompetizzjonijiet multi-sport reġjonali, kontinentali jew mundjali taħt il-patroċinju tal-KOI.

Il-Kumitat Olimpiku Malti għandu l-awtorità li japplika biex jorganizza Logħob f'Malta. Il-KOM għandu josserva r-regolamenti 31 - 35 u l-ordnijiet għar-regolamenti 31 u 32 taċ-Charter Olimpiku.

21 SOSPENSJONI

21.1 Xi membru li ma jikkonformax mad-direttivi maħruġa miċ-*Chairperson* matul kwalunkwe laqgħa jista' jiġi sospiż miċ-*Chairperson*.

22 GĦARFIEN TA' ASSOĊJAZZJONIJIET/FEDERAZZJONIJIET/ GĦAQDIET SPORTIVI NAZZJONALI

22.1 Il-Kunsill tal-KOM għandu jkollu s-setgħa li jagħti l-istatus ta' membru msieħeb lil kwalunkwe Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva. Dan il-membru msieħeb jista' jatttendi laqgħat tal-Kunsill iżda m'għandux ikollu d-dritt li jivvota. Madankollu, il-President jista' jagħti lir-rappreżentant ta' dik l-Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva, id-dritt li jindirizza l-Kunsill.

22.2 Il-Kunsill tal-KOM għandu jkollu s-setgħa li jagħti għarfien lill-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi. Assoċjazzjoni/Federazzjoni/ Għaqda Sportiva li ġiet rikonoxxuta tista' tattendi għall-laqgħat tal-Kunsill iżda m'għandhiex ikollha d-dritt li tivvota.

22.3 L-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi li huma affiljati, msieħba jew rikonoxxuti għandhom jinfurmaw lill-Kumitat Olimpiku Malti kull darba li jkollhom laqgħa ġenerali, mill-anqas ħmistax il-ġurnata qabel id-data ta' din il-Laqgħa Ġenerali. Il-KOM għandu jaħtar delegat biex jattendi din il-Laqgħa Ġenerali u biex jirrapporta dwar l-eżitu tal-laqgħa.

22.4 Id-deċiżjonijiet kollha meħuda fi kwalunkwe Laqgħa Ġenerali ta' Assoċjazzjoni/Federazzjoni/Għaqda Sportiva affiljata għandhom jiġu notifikati lill-Kumitat Olimpiku Malti fi żmien ħmistax-il ġurnata.

23 MIŻATI TA' SĦUBIJA

23.1 Il-miżata ta' sħubija għal sena għandha tkun tmienja u ħamsin euro u tlieta u għoxrin ċenteżmu (€58.23) li għandha titħallas bil-quddiem sal-31 ta' Jannar ta' kull sena. Lista tal-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi kollha affiljati mal-KOM tiġi ċirkolata matul l-ewwel ġimgħa ta' Frar u qabel l-ewwel laqgħa tal-Kunsill. Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi li l-miżati tagħhom qegħdin b'lura b'xahrejn għandhom jiġu sospiżi wara li jiġu infurmati f'dan ir-rigward. Dawn l-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi jistgħu madankollu jerġgħu jiġu aċċettati jekk jaġġornaw is-sħubija tagħhom u jħallsu multa li l-KOM jidhirlu xierqa, iżda li ma tkunx aktar minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94).

24 XOLJIMENT

24.1 Fil-każ li l-KOM jiġi xolt jew iżarma l-assi għandhom jinqasmu ndaqs bejn l-Assoċjazzjonijiet/Federazzjonijiet/Għaqdiet Sportivi.

25 INTERPRETAZZJONI TAR-REGOLAMENTI

25.1 IL-KOM huwa l-uniku interpretu ta' dawn ir-regolamenti iżda fil-każ ta' dubju dwar l-interpretazzjoni ta' din il-Kostituzzjoni jew ommissjoni jew diskrepanzi bejnu u bejn il-proviżjonijiet taċ-Charter Olimpiku, dan tal-aħħar għandu jipprevali.

26 INTERPRETAZZJONI TAL-ISATUT TAL-KOM

F'każ fejn tkun meħtieġa interpretazzjoni tal-istatut, din issir mill-persuna li tkun qed tmexxi l-laqgħa, wara li tikkonsulta mal-membri tal-Bord Eżekuttiv preżenti waqt il-laqgħa.

.....	.....
Imħallef Lino Farrugia Sacco	Joseph Cassar
President	Segretarju Ġenerali

Data

KONTENUT

Appendiċi A Lista ta' Federazzjonijiet Olimpiċi

B Lista ta' Federazzjonijiet mhux Olimpiċi

Ċ Regolamenti dwar Persuni Olimpiċi

Indiċi skont il-paġna:

Paġna	Suġġett
1	Isem
2	Għanijiet
3	Affiljazzjoni
3	Kostituzzjoni
3	Eliġibilità għall-affiljazzjoni
6	Korp Governattiv
6	Il-Kunsill
7	Regolamenti tal-Kunsill
9	Bord Eżekuttiv tal-KOM
10	Dmirijiet Speċifiċi
12	Vakanzi
12	Assemblea Ġenerali Elettiva
12	Laqgħat Straordinarji tal-Kunsill
12	Kummissjonijiet
13	Sotto Kumitati
13	Appelli
13	Riżenji
14	Riżoluzzjonijiet
14	Materji Privileġġjati
14	Aġġornament
14	Sena Finanzjarja
14	Regolamenti Olimpiċi
15	Sospensjoni
15	Għarfien ta' Assoċjazzjonijiet, Federazzjonijiet, Għaqdiet Sportivi Nazzjonali
15	Miżati ta' Sħubija
16	Xoljiment
16	Interpretazzjoni tar-Regolamenti

Indiċi skont is-suġġett

Artikolu	Suġġett	Paġna
3	Affiljazzjoni	3
18	Aġġornament	14
14	Appelli	13
10	Assemblea Ġenerali Elettiva	12
9	Bord Eżekuttiv tal-KOM	9
9.2	Dmirijiet Speċifiċi	10
5	Eliġibilità għall-affiijazzjoni	3
1.3	Emblema	1
8.8	Emendi	8
2	Għanijiet	1
22	Għarfien ta' Assoċjazzjonijiet, Federazzionijiet, Għaqdiet Sportivi Nazzjonali	15
7	Il-Kunsill	6
25	Interpretazzjoni tar-Regolamenti	1
1	Isem	1
6	Korp Governattiv	6
4	Kostituzzjoni	3
12	Kummissjonijiet	12
11	Laqgħat Straordinarji tal-Kunsill	12
17	Materji Privileġġjati	14
23	Miżati ta' Sħubija	15
8	Regolamenti tal-Kunsill	7
20	Regolamenti Olimpiċi	14
15	Riżenji	13
16	Riżoluzzjonijiet	14
19	Sena Finanzjarja	14
5.1.6; 21.1	Sospensjoni ta' Assoċjazzjoni	16
5.1.5	Sospensjoni ta' Individwu	5
13	Sotto Kumitati	13
5.1.4	Tneħħija ta' Federazzjonijiet Affiljati	5
9.3	Vakanzi	12
24	Xoljiment	16